



PLANUL STRATEGIC PAC
2023-2027
MADR
Autoritatea de Management
pentru PS PAC



GHIDUL SOLICITANTULUI
aferent intervenției
DR-26 - Înfiișarea sistemelor de irigații

- **depunere on-line** -

Prevederile prezentului Ghid se completează cu reglementările cuprinse în
Manualul de Procedură pentru evaluarea generală a proiectului pentru intervenția DR-26 - Înfiișarea
sistemelor de irigații postat pe site-ul www.afir.ro

PLANUL STRATEGIC PAC 2023 - 2027
Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin
FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ

GHIDUL SOLICITANTULUI
pentru accesarea intervenției
DR-26 - Înființarea sistemelor de irigații
depunere on-line
Versiunea 01 – 2023

Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potențialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) implementat prin Planului Strategic (PS) 2023-2027 și se constituie în suport informativ complex pentru întocmirea proiectului conform cerințelor specifice ale PS PAC 2023-2027.

Ghidul Solicitantului reprezintă detalierea tehnică și financiară ce cuprinde setul de informații necesare solicitantului pentru pregătirea, derularea și implementarea proiectului, respectiv pentru implementarea angajamentelor cu caracter compensatoriu, elaborat pentru fiecare intervenție din PS PAC 2023-2027, document care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și se publică pe site-ul organismului de implementare, în termen de cel puțin 15 zile înainte de data lansării sesiunilor de depunere a proiectelor. .

Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea și depunerea proiectului de investiții, precum și modalitatea de selecție, aprobare și derulare a proiectului dumneavoastră. De asemenea, conține lista indicativă a tipurilor de investiții pentru care se acordă fonduri nerambursabile, documentele, avizele și acordurile pe care trebuie să le prezentați, modelul cererii de finanțare, studiul de fezabilitate, ale contractului de finanțare, precum și alte informații utile realizării proiectului și completării corecte a documentelor.

Ghidul Solicitantului, precum și documentele anexate pot suferi rectificări ca urmare a actualizării legislației naționale și comunitare sau procedurale – varianta actualizată a ghidului urmând a fi publicată pe pagina de internet www.afir.ro

IMPORTANT!

Pentru a obține informațiile cu caracter general, consultați pliantele și îndrumarele editate de MADR și AFIR, disponibile la sediile AFIR din fiecare județ și din regiunile de dezvoltare ale României, precum și pe paginile de internet www.afir.ro și www.madr.ro.

De asemenea, pentru a obține informații despre FEADR ne puteți contacta direct la sediile noastre, prin telefon, prin e-mail sau prin pagina de internet – vezi datele de contact de la finalul Ghidului Solicitantului.

CUPRINS

1. PREVEDERI GENERALE

1.1. Obiectivele intervenției DR-26 - Înființarea sistemelor de irigații	4
--	---

2. PREZENTAREA Intervenției DR-26 - Înființarea sistemelor de irigații

2.1. Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile	5
2.2. Condiții minime obligatorii pentru acordarea sprijinului	6
2.3. Tipuri de investiții și cheltuieli eligibile	9
2.4. Tipuri de investiții și cheltuieli neeligibile	11
2.5. Principiile și criteriile de selecție ale proiectului.....	12
2.6. Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)	15

3. ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRU DR-26 - Înființarea sistemelor de irigații

3.1. Completarea, depunerea și verificarea dosarului cererii de finanțare	16
3.2. Contractarea fondurilor	24
3.3. Achizițiile	29
3.4. Plata	32

4. INFORMAȚII UTILE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE.

4.1. Documentele necesare întocmirii cererii de finanțare	33
4.2. Lista formularelor disponibile pe site-ul AFIR	35
4.3. Dicționar	36
4.4. AFIR în sprijinul dumneavoastră	38

5. ANEXE LA GHIDUL SOLICITANTULUI.

5.1. Anexa 1 – Model cerere de finanțare	link www.afir.ro
5.2. Anexa 2 – Model contract de finanțare	link www.afir.ro
5.3. Anexa 3 – Model adeverință ANIF	link www.afir.ro
5.4. Anexa 4 – Model studiu de fezabilitate	link www.afir.ro
5.5. Anexa 5 – Fișa domeniului de intervenție DR-26	link www.afir.ro
5.6. Anexa 6 – Lista corpurilor de apă cu regim hidrologic care nu este bun	link www.afir.ro
5.7. Anexa 7 – Listă UAT-uri potențial irigabil	link www.afir.ro
5.8. Anexa 8 – Calcul punctaj CS 1.1	link www.afir.ro
5.9. Anexa 9 – Instrucțiuni de completare a anexelor economico-financiare (Anexa B/Anexa C)	link www.afir.ro
5.10 Anexa 10 – Instrucțiuni privind evitarea creării de condiții artificiale	link www.afir.ro
5.11 Anexa 11 – Angajamentul privind utilizarea cofinantării private	link www.afir.ro

1.1 Obiectivele intervenției DR-26 - Înființarea sistemelor de irigații.

Intervenția DR-26 - *Înființarea sistemelor de irigații* se încadrează, conform Regulamentului (UE) 2021/2115 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 decembrie 2021, în prevederile art. 73 și 74 și contribuie la îndeplinirea Obiectivului Specific 2 „*Consolidarea orientării către piață și sporirea competitivității fermelor agricole, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, inclusiv creșterea concentrării pe cercetare, tehnologie și digitalizare*”.

Intervenția DR-26 asigură exclusiv finanțare pentru înființarea sistemelor locale de irigații care vor fi realizate în zone care nu sunt deservite de o infrastructură de irigații existentă.

Intervenția DR-26 se axează exclusiv pe înființarea sistemelor locale noi de irigații (respectiv se finanțează întregul circuit al apei de la sursă și până la plantă și vor cuprinde elementele componente definite în cadrul sistemului de irigații, conform legislației în vigoare Legea nr. 138/2004 *a îmbunătățirilor funciare*, cu modificările și completările ulterioare).

PREZENTAREA intervenției DR-26 - Înființarea sistemelor de irigații

2.1 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile.

BENEFICIARI ELIGIBILI sunt:

- Fermieri și formele asociative ale acestora, cu excepția persoanelor fizice, constituite ca:

✚ **Persoană fizică autorizată - PFA** (înființată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);

✚ **Întreprindere individuală** (înființată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);

✚ **Întreprindere familială** (înființată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);

✚ **Societate în nume colectiv – SNC** (înființată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare);

✚ **Societate în comandită simplă – SCS** (înființată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare);

✚ **Societate pe acțiuni – SA** (înființată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare);

✚ **Societate în comandită pe acțiuni – SCA** (înființată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare);

✚ **Societate cu răspundere limitată – SRL** (înființată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare);

✚ **Societate comercială cu capital privat** (înființată în baza Legii nr. 15/1990, cu modificările și completările ulterioare);

✚ **Instituții de cercetare – dezvoltare, precum și centre, stațiuni și unități de cercetare-dezvoltare și didactice cu personalitate juridică, inclusiv universități din domeniul agricol cu personalitate juridică, de drept public sau privat** (înființate în baza Hotărârii de Guvern de înființare și funcționare specifice, în cazul celor de drept public, și în baza statutului de funcționare, în cazul celor de drept privat) având în subordine stațiuni de cercetare-dezvoltare și didactice (definite potrivit legislației naționale în vigoare privind organizarea și funcționarea acestora), doar pentru unitățile de producție agricolă înregistrate la APIA (care demonstrează calitatea de fermier). În cazul stațiunilor de cercetare-dezvoltare și didactice aflate în subordinea Universităților cu profil agricol, se va avea în vedere ca în cadrul proiectului să se detalieze și să se ia în calcul doar activele unității vizate de investiție și nu activele Universității (de ex. calculul suprafeței exploatației);

✚ **Societate agricolă** (înființată în baza Legii nr. 36/1991 cu modificările și completările ulterioare);

✚ **Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor în calitate de fermieri** (menționate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, cu modificările și completările ulterioare);

✚ **Societate cooperativă agricolă** (înființată în baza Legii nr. 1/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare);

Atenție! Societățile Cooperative trebuie să reprezinte, prin investițiile vizate în proiect, interesele membrilor care au calitatea de fermieri pentru a putea accesa sprijin pentru intervențiile PS PAC 2023-2027, iar suprafețele vizate prin proiect să deservească terenurile formei asociative.

✚ **Cooperativă agricolă** (înființată în baza Legii nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare), iar investițiile realizate deservește interesele propriilor membri care au calitatea de fermieri;

Important!

Studiul de fezabilitate va fi întocmit conform legislației în vigoare privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

🚦 **Grup de producători și Organizație de producători** (constituite în baza Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, cu completările și modificările ulterioare și Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 406/2017 pentru aprobarea Normelor privind recunoașterea organizațiilor de producători și a altor forme asociative din sectorul fructelor și legumelor), iar investițiile realizate deservesc interesele propriilor membri.

Conform prevederilor H.G. 1570/2022, art. 15 alineatul (1), *un solicitant/beneficiar, după caz, poate obține finanțare nerambursabilă din FEADR și de la bugetul de stat pentru maximum 2 proiecte sau maximum 3 proiecte dacă unul dintre acestea vizează intervenția DR-19 – „Investiții neproductive la nivel de fermă”, **dar nu mai mult de un proiect pe intervenție de investiții**, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:*

a) respectarea condițiilor de eligibilitate ale acestuia și a regulilor ajutoarelor de stat, respectiv a celor de minimis, după caz;

b) să nu facă obiectul dublei finanțări cu o altă intervenție finanțată din FEADR sau din alte fonduri publice;

c) nu sunt create condițiile pentru a obține în mod necuvenit un avantaj, în sensul prevederilor art. 62 din Regulamentul (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 decembrie 2021 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013, în orice etapă de derulare a proiectului;

d) prezentarea dovezii cofinanțării private a investiției, prin extras de cont și/sau contract de credit acordat în vederea implementării proiectului. Atât extrasul de cont, cât și contractul de credit menționează valoarea totală a cofinanțării private. În cazul în care dovada cofinanțării se prezintă prin extras de cont, acesta va fi însoțit și de angajamentul solicitantului (Anexa 11) că minimum 50% din disponibilul prezentat va fi destinat plăților aferente implementării proiectului. Verificările, în acest din urmă caz, se detaliază în procedurile de lucru și contractul de finanțare;

e) în cazul depunerii a două sau mai multor cereri de finanțare, solicitantul/beneficiarul, după caz, trebuie să dovedească existența cofinanțării private pentru ambele/toate proiectele.

Astfel, conform acestui articol, un solicitant poate obține finanțare (semna un contract de finanțare) pentru un singur proiect finanțat prin FEADR aferent intervenției DR-26, maxim 2 proiecte finanțate prin FEADR, pentru intervenții diferite din cadrul PS PAC 2023 - 2027, respectiv maxim 3 proiecte, dacă cel de-al treilea proiect este finanțat în cadrul intervenției DR-19 - *Investiții neproductive*.

Atenție! Nu sunt eligibili solicitanți persoane fizice și solicitanții care se află în proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare), reorganizare judiciară sau faliment (Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare).

2.2 Condiții minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

Atenție! Pentru justificarea condițiilor minime obligatorii specifice proiectului dumneavoastră este necesar să prezentați în cadrul studiului de fezabilitate toate informațiile concludente în acest sens, iar documentele justificative vor susține aceste informații.

Pentru acordarea sprijinului financiar prin PS PAC 2023-2027, trebuie respectate următoarele condiții minime obligatorii:

✓ ***Solicitantul să facă dovada deținerii terenului/activului fizic aferent investiției, iar în cazul în care terenul se află în proprietatea statului/unităților administrativ teritoriale, să prezinte acordul administratorului acestuia pentru realizarea investiției***

Verificarea se va face pe baza următoarelor documente obligatorii:

a) Documente ce atestă dreptul de proprietate/folosință asupra imobilului (terenurile și clădirile, după caz) aferent investiției:

- În cazul Societăților agricole se atașează tabelul centralizator emis de către Societatea agricolă care va cuprinde suprafețele aduse în folosința societății, numele membrilor fermieri care le dețin în proprietate și perioada pe care terenul a fost adus în folosința societății, care trebuie să fie de minim 10 ani.

b) Documente ce atestă dreptul de proprietate/folosință asupra imobilului (terenurile și clădirile, după caz) aferent investiției

b1) actul de proprietate asupra imobilului (teren și construcție, după caz) sau contractele de concesiune, închiriere și arendă încheiate, în condițiile legii, care să certifice dreptul de folosință asupra imobilului pe o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare.

sau

b2) în cazul în care nu se pot prezenta documente de deținere/folosință care să acopere perioada de 10 ani, se acceptă prezentarea unor documente valabile la data depunerii cererii de finanțare și angajamentul beneficiarului că va prelunge valabilitatea acestora până la îndeplinirea termenului de 10 ani. Verificarea prelungirii se va face cel târziu până la ultima cerere de plată.

Documentul trebuie să confere titularului dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, după caz, în acord cu precizările din studiul de fezabilitate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale Legii nr. 138/2004 a *îmbunătățirilor funciare*, cu modificările și completările ulterioare (art. 33 și 66¹) având în vedere tipul de investiție propusă prin proiect, după caz.

b3) document care să certifice că nu au fost finalizate lucrările de cadastru, pentru imobilul vizat prin proiectul care propune investiții de lucrări privind construcții noi .

Atenție! Pentru imobilele cu lucrările de cadastru finalizate se va completa secțiunea aferentă din cererea de finanțare, cu informațiile cadastrale, AFIR rezervându-și dreptul de a consulta baza de date ANCP, în vederea obținerii extrasului de carte funciară.

b4) acordul creditorului privind execuția investiției și graficul de rambursare a creditului, după caz.

Atenție! Se va depune în situația în care imobilul pe care se execută investiția nu este liber de sarcini (gajat pentru un credit).

- Certificatul de urbanism.

c) Documente ce atestă acordul administratorului/proprietarului terenului care se află în proprietatea statului/unităților administrativ teritoriale pentru realizarea investiției.

✓ **Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-economice**

Se verifică îndeplinirea cumulată a următoarelor condiții:

- **Rezultatul din exploatare din bilanțul precedent anului depunerii proiectului să fie pozitiv.**

În cazul în care solicitantul a înregistrat pierdere din exploatare în anul anterior depunerii cererii de finanțare se verifică dacă în anii anteriori (N-2 și N-3, dacă este cazul) rezultatul din exploatare este pozitiv (inclusiv 0).

Excepție fac solicitanții a căror activitate a fost afectată de calamități naturale și cei care au înregistrat doar cheltuieli din exploatare, (înființarea culturilor și a plantațiilor, avize, cheltuieli administrative, întreținere cont bancar etc.) și nu au avut timpul necesar pentru încheierea unui ciclu de producție în vederea obținerii de venituri din exploatare (în acest caz nu se consideră venituri din exploatare plățile APIA și lucrările efectuate în regie proprie). Pentru solicitanții aflați în situațiile exceptate se vor atașa documente care demonstrează situația de calamitate/efectuarea cheltuielilor de exploatare și, în funcție de situație, orice alt document ce poate furniza informații suplimentare relevante.

Pentru anii calamități solicitantul va prezenta un document (ex.: Proces-verbal de constatare și evaluare a pagubelor) emis de organismele abilitate (ex.: Comitetul local pentru situații de urgență) prin care se certifică: data producerii pagubelor; cauzele calamității; obiectul pierderilor datorate calamităților (suprafața agricolă cultivată); gradul de afectare pentru suprafețe agricole cultivate.

Pentru solicitanții de tip forme asociative a căror activitate agricolă a fost indirect afectată de calamități naturale, se vor atașa documente care demonstrează situația de calamitate la nivelul propriilor membri.

În cazul în care anul precedent depunerii cererii de finanțare este anul înființării, nu se analizează rezultatul din exploatare (operațional), care poate fi negativ.

În cazul solicitanților care nu au desfășurat activitate anterioară depunerii proiectului se va verifica Declarația de inactivitate (conform legii) depusă la Administrația Financiară în anul anterior depunerii proiectului.

În cazul solicitanților care nu au desfășurat activitate anterioară depunerii proiectului, dar au depus la Administrația Financiară Bilanțul anului anterior depunerii proiectului, se verifică Bilanțul – formularul 10, anului anterior depunerii proiectului însoțit de contul de profit și pierdere - formularul 20, inclusiv formularele 30 și 40, înregistrat la Administrația Financiară din care rezultă că nu a înregistrat venituri din exploatare.

Pentru solicitanții: persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale și întreprinderi individuale, se va verifica DECLARAȚIA PRIVIND VENITURILE REALIZATE ÎN ANUL PRECEDENT DEPUNERII PROIECTULUI înregistrată la Administrația Financiară.

Situațiile financiare precum și Declarațiile (de inactivitate/privind veniturile realizate) se vor descărca, de către verificator, din PATRIMVEN.- Indicatorii economico-financiar din cadrul secțiunii economice trebuie să se încadreze în limitele menționate, începând cu al doilea an de la data finalizării investiției.

ATENȚIE!

În cazul în care un solicitant depune/implementează mai multe proiecte, trebuie să țină cont de previziunea economico-financiară din proiectul/proiectele anterioare depuse/aflate în implementare, atât la nivelul indicatorilor economico-financiar, cât și la nivel de eligibilitate și selecție. Această prevedere nu se aplică, dacă în urma procesului de evaluare și selecție, proiectele anterioare aferente PS PAC 2023 – 2027 nu au intrat la finanțare și/sau dacă solicitantul nu deține proiect în implementare prin programările anterioare.

Pentru completarea Anexelor B/C se va ține cont de mențiunile Anexei 9 la prezentul ghid.

✓ **Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției**

Criteriul se consideră îndeplinit dacă solicitantul și-a însușit cerințele declarației F din cererea de finanțare prin semnătură și în baza corelării informațiilor din studiul de fezabilitate, bugetul indicativ rezultat în urma evaluării și ulterior, prin verificarea în etapa de contractare a documentelor care dovedesc capacitatea și sursa de cofinanțare privată a investiției emise de o instituție financiară (extras de cont în original și/sau contract de credit acordat în vederea implementării proiectului).

Documentele doveditoare se vor prezenta în etapa de contractare (documente care dovedesc capacitatea și sursa de cofinanțare, documente de la bancă/trezorerie) în termenul de maximum 6 luni, de la transmiterea **Notificării beneficiarului privind selectarea cererii de finanțare și semnarea contractului de finanțare**.

✓ **Investiția vizează suprafețe de teren agricol care nu sunt deservite de o infrastructură de irigații, existentă aflată în administrarea / proprietatea ANIF/FOUAI/OUAI.**

Condiția de eligibilitate va fi demonstrată în baza studiului de fezabilitate și adevărîței ANIF (Anexa 3 la Ghidul Solicitantului).

Important!

Având în vedere specificul culturilor pomicole/viticole/struguri de masă sau cele înființate în sere/solarii, se vor putea finanța proiecte care vizează înființarea unui sistem de irigații, pe o suprafață de teren unde există/a existat infrastructură secundară de irigații.

✓ **Sunt respectate condițiile specificate în art. 74 din Regulamentul (UE) nr. 2115/2021**

a) Investiția prevede contorizarea apei

Condiția de eligibilitate va fi verificată în baza informațiilor din studiul de fezabilitate, întocmit conform legislației în vigoare privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

b) avizul de gospodărire a apelor eliberat de ANAR, în situația în care sursa de apă nu este asigurată prin intermediul infrastructurii ANIF.

Condiția de eligibilitate va fi verificată în baza informațiilor din documentul emis de ANAR pentru proiectul depus sau a Adevărîței emise de ANIF (Anexa 3 la Ghidul Solicitantului).

c) Sistemul de irigații propus prin proiect nu este alimentat dintr-un corp de apă a cărui stare a fost identificată ca fiind mai puțin decât bună în planul de management al bazinului hidrografic corespunzător din motive legate de cantitatea de apă.

Atenție! Conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, art. 10 alin. (4¹): „Utilizarea în scop de irigații a apelor subterane este permisă numai în zonele unde nu există ape de suprafață și numai din primul strat acvifer cu potențial hidrogeologic (stratul freatic), pe baza studiilor

hidrogeologice întocmite sau expertizate de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor”.

Condiția de eligibilitate va fi considerată ca îndeplinită prin coroborarea informațiilor din studiul de fezabilitate, întocmit conform legislației în vigoare privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice cu informațiile prevăzute în Anexa 6 *Lista corpurilor de apă cu regim hidrologic care nu este bun*, precum și prin verificarea amplasamentului investiției în harta bazinelor hidrografice elaborată de ANAR (link <https://portal-gis.rowater.ro/portal/apps/webappviewer/index.html?id=3ebf86485e7d40d09612112b23315f7e>).

✓ ***Investiția care poate avea efecte semnificative asupra mediului va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare aplicabilă***

În situația în care solicitantul la depunerea Cererii de Finanțare nu deține documentul final de mediu (Clasarea notificării, Decizia etapei de încadrare, ca document final/Acord de mediu, emis de autoritatea teritorială competentă de protecția mediului conform Legii nr. 292/2018, cu modificările și completările ulterioare), acesta trebuie prezentat la depunerea primei tranșe de plată, fără a se depăși termenul maxim prevăzut în contractul de finanțare.

ATENȚIE!

Nedepunerea documentului de mediu final odată cu solicitarea primei tranșe de plată, conduce automat la rezilierea contractului și recuperarea sumelor virate către beneficiar.

La depunerea cererii de finanțare, în cazul în care solicitantul nu deține documentul final, criteriul se consideră îndeplinit, prin verificarea însușirii Declarației F din cererea de finanțare.

ATENȚIE!

Pentru îndeplinirea condiției de eligibilitate este foarte important să demarați din timp demersurile la autoritatea teritorială competentă de protecția mediului conform Legii nr. 292/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru obținerea documentului final aferent procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, respectiv pentru obținerea documentului de mediu final care poate fi Clasarea notificării, Decizia etapei de încadrare (ca document final) sau Acordul de mediu, dacă autoritatea teritorială competentă de protecția mediului conform Legii nr. 292/2018, cu modificările și completările ulterioare va considera că proiectul impune aceste evaluări.

În cazul în care solicitantul a depus la dosarul cererii de finanțare unul din documentele precizate la pct. 8 (Cap. 4.1 - Documentele necesare întocmirii Cererii de Finanțare) ca document final (după caz), condiția de eligibilitate se consideră îndeplinită la evaluarea dosarului cererii de finanțare și nu va mai fi solicitată și verificată la depunerea primei cereri de plată.

✓ ***Solicitantul se angajează ca activele corporale și necorporale rezultate din implementarea proiectului să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului și să fie utilizate pentru activitatea care a beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți.***

Îndeplinirea acestei condiții va fi demonstrată în baza angajamentului solicitantului (Declarația de la punctul F din cererea de finanțare), cu referire la:

- includerea în categoria activelor proprii a activelor corporale și necorporale rezultate din implementarea proiectului și de a le utiliza la parametrii proiectați pentru activitatea care a beneficiat de finanțare, pe o perioadă de minimum 5 ani, de la data efectuării ultimei plăți;
- obligația de a prezenta la ultima tranșă de plată autorizația emisă de ANIF pentru sistemul de irigații înființat prin proiect.
- obligația de a prezenta la ultima tranșă de plată autorizația emisă de ANAR (autorizația de gospodărire) pentru sistemul de irigații înființat prin proiect (în situația în care sursa apei nu este asigurată prin intermediul infrastructurii ANIF).

Important!

Documentațiile tehnico-economice (SF, proiect tehnic, documentație tehnică de execuție) aferente proiectelor depuse în cadrul acestei intervenții se vor întocmi numai de persoane fizice/juridice atestate conform legislației în vigoare, pentru a executa activități de proiectare de îmbunătățiri funciare. Pentru informații puteți accesa :

<https://www.madr.ro/fond-funciar-si-imbunatatiri-funciare/imbunatatiri-funciare.html>

2.3 Tipuri de investiții și cheltuieli eligibile

În cadrul unui proiect cheltuielile pot fi eligibile și neeligibile.

Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, cu o intensitate a sprijinului în conformitate cu fișa intervenției, în limita valorii maxime a sprijinului.

Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul proiectului.

Investiții în active corporale:

Înființarea sistemelor locale de irigații la nivelul fermei, inclusiv montarea sistemelor de contorizare a apei, construcția/modernizarea bazinelor de colectare și stocare a apei de irigat, precum și investițiile care vor viza utilizarea apei recuperate ca sursă alternativă de alimentare cu apă, numai dacă furnizarea și utilizarea acestei ape sunt în conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/741 al Parlamentului European și al Consiliului și legislația națională aplicabilă în domeniu.

În cadrul acestei intervenții, este eligibilă și execuția puțurilor forate, cu respectarea legislației naționale aplicabile în acest domeniu, respectiv ale Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Investiții în active necorporale:

Legat de investițiile propuse prin proiect sunt eligibile **costurile generale** direct legate de acestea, după caz, menționate în secțiunea 4.7 "Elemente comune pentru tipurile de intervenții pentru dezvoltarea rurală", respectiv:

1. Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri imobile precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, pentru obținerea avizelor și autorizațiilor necesare, inclusiv studiile de fezabilitate.
2. Cheltuieli cu achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci, etc.

3. Cheltuielile generate ca urmare a impunerii de noi cerințe ale UE, fermierilor, în vederea conformării respectivelor cerințe, pe o perioadă de maximum 24 de luni de la data la care acestea au devenit obligatorii pentru exploatare în acord cu Art 73 (5).

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum și cele privind obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislația națională.

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului, inclusiv cele care sunt efectuate înaintea aprobării finanțării, sunt eligibile dacă respectă prevederile art. 18, alin. (1) din Hotărârea nr. 1570/2022 și îndeplinesc următoarele condiții:

- a) respectă prevederile cap 4.7.3 din PS 2023-2027
- b) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize, acorduri și autorizații necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii ori din cerințele minime impuse de PS 2023-2027
- c) sunt aferente, după caz: unor studii și/sau analize privind durabilitatea economică și de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenție, întocmite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare
- e) sunt aferente activităților de coordonare și supervizare a execuției și recepției lucrărilor de construcții-montaj

Cheltuielile de consultanță și pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă condițiile anterior menționate și se vor deconta proporțional cu valoarea fiecărei tranșe de plată aferente proiectului. Excepție fac cheltuielile de consiliere pentru întocmirea dosarului cererii de Finanțare, care se pot deconta integral în cadrul primei tranșe de plată.

Costurile generale ale proiectului la care se referă art. 18, alin. (1) din Hotărârea nr. 1570/2022 se defalcă pe subcapitole bugetare în cadrul bugetului indicativ al proiectului și trebuie să se încadreze în **maximum 10%** din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcții-montaj.

Studiile de fezabilitate și/sau proiectele tehnice, aferente cererilor de finanțare depuse de solicitantii pe intervențiile din PS 2023-2027, trebuie întocmite potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. [907/2016](#) privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, și trebuie să conțină informații tehnice, economice, detaliate și relevante în raport cu proiectul propus.

Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă:

- a) sunt realizate efectiv după data semnării contractului de finanțare/deciziei cu agenția de plată și sunt în legătură cu îndeplinirea obiectivelor fiecărei intervenții, cu excepția cheltuielilor cu întocmirea și depunerea proiectelor care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare
- b) sunt efectuate pentru realizarea investiției cu respectarea rezonabilității costurilor
- c) sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finanțare semnat cu agenția responsabilă de implementare

d) sunt înregistrate în evidențele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile și sunt susținute de originalele documentelor justificative, în condițiile legii

2.4 Tipuri de investiții și cheltuieli neeligibile

Categorii de cheltuieli neeligibile:

- a) achiziția de drepturi de producție agricolă;
- b) achiziția de drepturi la plată;
- c) achiziția de terenuri cu un quantum mai mare de 10 % din cheltuielile totale eligibile ale operațiunii în cauză, cu excepția achiziționării de terenuri în scopul conservării mediului și al conservării solului bogat în carbon sau a achiziționării de terenuri de către tinerii fermieri prin utilizarea instrumentelor financiare; în cazul instrumentelor financiare, plafonul respectiv se aplică cheltuielilor publice eligibile plătite destinatarului final, iar în cazul garanțiilor, plafonul respectiv se aplică quantumului împrumutului suport;
- d) achiziția de animale, achiziția de plante anuale și plantarea acestora în alte scopuri decât:
 - (i) cel al refacerii potențialului agricol sau forestier în urma unor dezastre naturale, a unor fenomene climatice nefavorabile sau a unui eveniment catastrofal;
 - (ii) cel al protejării efectivelor de animale de prădătorii mari sau cel al utilizării animalelor în silvicultură în locul utilajelor;
 - (iii) cel al creșterii raselor pe cale de dispariție, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 24 din Regulamentul (UE) 2016/1012 al Parlamentului European și al Consiliului, în cadrul angajamentelor menționate la articolul 70; sau
 - (iv) cel al conservării soiurilor de plante aflate în pericol de eroziune genetică în temeiul angajamentelor menționate la articolul 70;
- e) rata dobânzii debitoare, cu excepția celei referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții pentru rata dobânzii sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare;
- f) investițiile în infrastructuri de mare amploare, astfel cum sunt stabilite de statele membre în planurile lor strategice PAC, care nu fac parte din strategiile de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității prevăzute la articolul 32 din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu excepția investițiilor în banda largă și în măsuri preventive de protecție costieră și împotriva inundațiilor destinate să reducă efectele dezastrelor naturale, ale fenomenelor climatice nefavorabile și ale evenimentelor catastrofale probabile;
- g) investițiile în împădurire care nu sunt coerente cu obiectivele în materie de mediu și de climă conforme cu principiile gestionării durabile a pădurilor, dezvoltate în Orientările paneuropene privind împădurirea și reîmpădurirea.

Cheltuielile neeligibile adiționale sunt următoarele:

- cheltuielile cu achiziționarea de bunuri și echipamente „second hand”;
- cheltuielile efectuate înainte de depunerea solicitării de sprijin și înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului, cu excepția:
 - cheltuielilor cu întocmirea și depunerea proiectelor
 - cheltuielilor necesare implementării proiectelor care presupun înființare/reconversie plantații pomicole, plantații de struguri de masă, hamei și înființare perdele de protecție, în cadrul intervențiilor a cărei arie de eligibilitate permite aceste culturi, pot fi realizate după depunerea cererii de finanțare;
 - cheltuielilor cu activitățile pregătitoare pentru înființarea și funcționarea Grupurilor Operaționale PEI, a căror eligibilitate poate fi realizată după depunerea cererii de finanțare;
- cheltuielile cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport persoane, exceptând mijloacele de transport utilizate de echipa GAL, precum și a celor menționate în capitolul asistență tehnică;
- cheltuielile cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
- taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislației naționale privind TVA-ul sau eligibilă conform prevederilor specifice pentru instrumente financiare;

- în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare.

2.5 Principiile și criteriile de selecție ale proiectului

PRINCIPIUL DE SELECȚIE	PUNCTAJ PROPUȘ
P1 Principiul suprafețelor deservite	Maximum 55 puncte
1.1 Suprafața deservită prin proiect (S_p)	Maximum 35 puncte
$\geq 48.200 \text{ € SO}$	35 puncte
4.000 € SO	1 punct
În vederea acordării punctajului la acest criteriu, se va transforma suprafața deservită de noul sistem propus prin proiect în unități de producție standard (SO). Dimensiunea economică se va calcula pe baza culturii/culturilor principale prevăzute în Cererea de Plată APIA din anul depunerii Cererii de Finanțare sau din anul anterior, în situația în care la momentul depunerii proiectului nu este deschisă campania de depunere a cererilor de plată la APIA. Pentru calculul dimensiunii economice se au în vedere înregistrările din RUI APIA, care vizează suprafața ce urmează a fi deservită de noul sistem. În cazul în care proiectul vizează înființarea/extinderea exploatației agricole sau dacă solicitantii dețin la momentul depunerii Cererii de finanțare doar teren în pregătire pe care urmează să se înființeze o cultură/plantație, dimensiunea economică se va calcula în baza suprafeței identificate în APIA și a previziunilor din punct de vedere al culturilor din documentația tehnico-economică a proiectului, ca urmare a realizării investițiilor propuse prin proiect. În cazul înființărilor de exploatații, situație în care solicitantul nu a depus nicio cerere unică de plată la APIA până la data depunerii Cererii de finanțare, dar s-a înregistrat la APIA și a depus o cerere unică de plată depusă ca proiect (neeligibilă la plată), pentru calculul dimensiunii economice se vor avea în vedere terenurile agricole înregistrate în această cerere, situație în care punctajul se va acorda pe baza previziunilor din documentația tehnico-economică (verificarea se va realiza în primul an de monitorizare) și a angajamentului din cererea de finanțare. În cazul în care expertul nu regăsește în IACS suprafețele de teren menționate în tabelul „Coeficienți producție standard 2017” sau există diferențe între suprafața de teren declarată în proiect și cea din IACS, expertul va solicita APIA să certifice dacă solicitantul s-a înscris în sistem/evidențele APIA cu suprafața declarată în Cererea de finanțare, luând totodată în calcul posibilele diferențe/erori de suprafețe rezultate în urma eventualelor controale (teledetecție, etc), comunicate de APIA. Pentru o valoare determinată sub 4.000 SO nu se primește punctaj. Se acordă câte 1 punct/1.300 SO pentru dimensiunile economice ce depășesc 4.000 SO. Verificarea suprafeței deservite se va realiza în baza documentației tehnico-economice, coroborat cu informațiile prevăzute în cererea depusă la APIA. Pentru calcularea punctajului la acest criteriu se va utiliza Anexa 8 - Calcul punctaj CS 1.1.	
1.2 Procent din suprafața agricolă totală a exploatației deservită prin proiect (P_{Sp})	Maximum 20 puncte
1% - 0,2 puncte	Maximum 20 puncte
100% - 20 puncte	
Pentru calcularea punctajului se va utiliza următoarea formulă:	

$P_{Sp} = (S_p/S_t) * 20$ unde: P_{Sp} - reprezintă procentul suprafeței deservite prin proiect în raport cu suprafața agricolă totală a exploatației S_p - reprezintă suprafața deservită prin proiect S_t - reprezintă suprafața totală a exploatației Rezultatul va fi exprimat de un număr cu 2 zecimale	
Verificarea se va realiza în baza informațiilor din cadrul documentației tehnico-economice, coroborat cu informațiile din RUI APIA al solicitantului. În cazul în care proiectul vizează înființarea/extinderea exploatației agricole sau dacă solicitanții dețin la momentul depunerii Cererii de finanțare doar teren în pregătire pe care urmează să se înființeze o cultură/plantație, procentul se va calcula în baza suprafeței identificate în APIA și a previziunilor din documentația tehnico-economică a proiectului, ca urmare a realizării investițiilor propuse prin proiect. În cazul înființărilor de exploatații, situație în care solicitantul nu a depus nicio cerere unică de plată la APIA până la data depunerii Cererii de finanțare, dar s-a înregistrat la APIA și a depus o cerere unică de plată depusă ca proiect (neeligibilă la plată), pentru calculul procentului se vor lua în calcul terenurile agricole înregistrate în această cerere, situație în care punctajul se va acorda pe baza previziunilor din documentația tehnico-economică (verificarea se va realiza în primul an de monitorizare) și a angajamentului din cererea de finanțare. În cazul în care expertul nu regăsește în IACS suprafețele de teren menționate în documentația tehnico-economică sau există diferențe între suprafața de teren declarată în proiect și cea din IACS, expertul va solicita APIA să certifice dacă solicitantul s-a înscris în sistem/evidențele APIA cu suprafața declarată în Cererea de finanțare.	
P2 Principiul potențialului irigabil în care se realizează investiția	Maximum 30 puncte
2.1 Potențial irigabil în care se realizează investiția	Maximum 30 puncte
2.1.1 Proiecte implementate în zone cu potențial ridicat	30 puncte
2.1.2 Proiecte implementate în zone cu potențial mediu	20 puncte
Verificarea se va realiza în baza anexei 7 – Listă UAT-uri potențial irigabil Notă! În situația în care proiectul este implementat pe raza mai multor UAT-uri, cu potențial irigabil diferit, punctajul acordat va fi cel aferent UAT-ului în care se regăsește cea mai mare suprafață acoperită prin proiect.	
P3 Principiul agriculturii de precizie	Maximum 15 puncte
3.1 Proiecte care propun utilizarea unor sisteme ce implică practicarea agriculturii de precizie	15 puncte
Se va verifica în documentația tehnico-economică includerea în proiect a elementelor care implică agricultura de precizie (de ex: fert-irigare, irigarea prin picurare, senzori de umiditate, automatizări ale sistemului bazate pe umiditatea solului/proгноze meteo, etc)	
Total punctaj	Maximum 100 puncte

Atenție! Sunt acceptate doar situațiile în care doar aducțiunea poate fi mutată între suprafețe (doar pompa prin care se extrage apa), restul elementelor sistemului local de irigații, urmând să rămână pe amplasamentul/amplasamentele propus/e prin proiect. Elementele care implică agricultura de precizie trebuie să aibă o durată garantată de producător/furnizor de minim 5 ani.

IMPORTANT !

La calculul punctajului aferent criteriului de selecție 1.2 de la principiul P1, pentru proiectele depuse de forme asociative, pentru calculul „St - suprafața totală a exploatației” se vor însuma suprafețele exploatațiilor tuturor membrilor (forma asociativă va depune tabel centralizator în cadrul documentației aferente cererii de finanțare, din care să rezulte membrii formei asociative, suprafața (pe categorii de folosință) cu care figurează în forma asociativă fiecare membru, inclusiv UAT-ul în care se regăsesc suprafețele respective, precum și codul unic de identificare (RO) al membrilor, după caz, inclusiv suprafața de teren care aparține formei asociative).

Evaluatorul va interoga sistemul electronic al APIA, pentru fiecare membru înscris în tabelul centralizator, prezentat de forma asociativă, pe baza RO-ului furnizat în tabel.

În cazul în care forma asociativă depune proiect în nume propriu, se va lua în considerare dimensiunea acesteia (suprafața de teren care aparține acesteia).

În situația în care proiectul este implementat pe raza mai multor UAT-uri, cu potențial irigabil diferit, în vederea stabilirii punctajului la criteriul de selecție 2.1 de la principiul P2 solicitantul va trebui să prezinte în cadrul SF planul cu limita administrativă a UAT-urilor pe al căror teritoriu se va realiza investiția, plan pe care se va specifica și figura (hașura) distinct suprafața netă irigată prin proiect pentru fiecare UAT în parte.

Pentru această intervenție pragul de calitate prestabilit este de **30 de puncte** și reprezintă punctajul minim sub care un proiect eligibil nu poate intra la finanțare

Criterii de departajare:

În cazul proiectelor cu același punctaj, departajarea acestora se face descrescător în funcție de punctajul obținut la criteriul referitor la procentul din suprafața agricolă totală a exploatației deservită prin proiect (CS 1.2).

În cazul în care departajarea nu poate fi realizată prin aplicarea primului criteriu de departajare, aceasta se va realiza după valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare.

În situația în care, în urma evaluării de către experții AFIR se constată că punctajul stabilit prin autoscorare scade sub pragul de calitate corespunzător lunii respective și/sau și-a încadrat greșit proiectul din punct de vedere al componentei cu alocare financiară distinctă aferente unei intervenții, proiectul va fi declarat neconform.

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție menționate anterior.

ATENȚIE!

Având în vedere necesitatea fermierilor de a respecta prevederile „GAEC 7: Rotația culturilor pe teren arabil, cu excepția culturilor cultivate sub apă”, în cazul criteriului de selecție 1.1 „**Suprafața deservită prin proiect**” se va accepta ca în perioada de implementare și monitorizare a proiectului să existe modificări ale dimensiunii economice pentru care s-a obținut punctajul la depunerea cererii, cu condiția ca acesta să nu scadă sub dimensiunea minimă de 4.000 SO.

Pentru a nu se considera crearea de condiții artificiale pentru obținerea punctajului în cazul acestui criteriu de selecție, beneficiarul va fi obligat ca în cel puțin jumătate din perioada contractuală cu AFIR să se asigure cu privire la respectarea dimensiunii economice înscrise în cererea de finanțare.

AGRICULTURA DE PRECIZIE: Un concept modern de management al agriculturii ce utilizează tehnici digitale pentru monitorizarea și optimizarea proceselor de producție din agricultură (potrivit Raportului Parlamentului European privind agricultura de precizie și viitorul agriculturii în Europa).

Agricultură de precizie – concept agricol care presupune utilizarea unor tehnologii noi, printre care poziționarea globală (GPS), a senzorilor, a sateliților sau a imaginilor luate din aer, cât și a unor instrumente de management al informației (Ex. – GIS), de evaluare și interpretare a variațiilor.

Exemple:

- utilizarea imaginilor din satelit/dronelor pentru a determina necesarul de apă și fertilizanți și aplicarea variabilă a acestora, pentru monitorizarea sănătății culturilor și gradul de dezvoltare, etc.;
- utilizarea rețelelor de senzori pentru a determina umiditatea din sol în scopul irigației eficiente;
- utilizarea senzorilor și automatizării pentru optimizarea factorilor de creștere și dezvoltare a culturilor în spații protejate.

Este important ca înainte de depunerea cererii de finanțare să identificați, obiectiv, punctajul estimat (autoevaluare, prescoring) pe care aceasta o întrunește și să-l menționați în cererea de finanțare, secțiunea A „Date despre tipul de proiect și beneficiar”, **subpunctul A6.3. Prescorare**, precum și încadrarea corectă a proiectului din punct de vedere a alocării financiare a intervenției.

De asemenea, în cererea de finanțare va fi completat și câmpul aferent criteriului de departajare: Punctajul obținut la criteriul referitor la procentul din suprafața agricolă totală a exploatației deservită prin proiect (CS 1.2).

2.6 Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului).

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 65% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși: 500.000 Euro/beneficiar.

Atenție !

În baza acordului de delegare încheiat de AFIR cu ANIF, SF-urile vor fi verificate de către specialiștii ANIF în vederea emiterii Avizului Consiliului Tehnico-Economic (CTE), în termen de 15 zile (20 zile în cazul în care sunt necesare clarificări). În acest sens, AFIR prin centrele regionale va transmite SF-urile încărcate de solicitanți în sistem către ANIF. Eventualele modificări tehnice ale SF-urilor ce se impun pentru obținerea avizului CTE nu trebuie să aducă atingere principiilor din PS 2023-2027, condițiilor de eligibilitate și să nu conducă la depășirea valorii eligibile nerambursabile a proiectului.

Solicitanții ale căror proiecte au primit avizul CTE-ANIF nefavorabil au la dispoziție 5 zile lucrătoare de la data emiterii acestui aviz pentru a depune contestație. Contestațiile la avizul CTE-ANIF vor fi depuse on-line/fizic de solicitanți la ANIF. Centralizatorul contestațiilor depuse de solicitanți întocmit de ANIF precum și contestațiile și documentele anexate acestora vor fi transmise de ANIF în termen de 2 zile către Comisia de Contestații și AFIR. Contestațiile vor fi soluționate în termen de maximum 10 zile de către o Comisie de soluționare a contestațiilor pentru avize CTE a MADR numită prin ordin al ministrului, iar rezultatul în urma soluționării acestora va fi comunicat către solicitant/AFIR/ANIF.

Pentru informații privind procedura de emitere a Avizului CTE-ANIF vă rugăm să accesați link-ul <http://www.anif.ro/>

ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRU „ÎNFIINȚAREA SISTEMELOR DE IRIGAȚII”

Principiul de bază al finanțării nerambursabile este acela al rambursării cheltuielilor eligibile efectuate (suportate și plătite efectiv) în prealabil de către beneficiar.

3.1 Completarea, depunerea și verificarea dosarului Cererii de Finanțare

Dosarul Cererii de Finanțare conține Cererea de Finanțare însoțită de anexele tehnice și administrative, conform listei documentelor prezentată la Cap. 4 din prezentul Ghid, care vor fi depuse exclusiv online, pe pagina de internet www.afir.ro.

Anexele Cererii de Finanțare fac parte integrantă din aceasta.

Formularul standard al Cererii de Finanțare este prezentat în Anexa 1 la prezentul Ghid și este disponibil în format electronic, la adresa www.afir.ro.

3.1.1 Completarea Cererii de Finanțare

Completarea Cererii de Finanțare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard. Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea secțiunilor, anexarea documentelor suport în altă ordine decât cea specificată etc.) poate conduce la respingerea Dosarului Cererii de Finanțare pe motiv de neconformitate administrativă.

Cererea de Finanțare trebuie redactată pe calculator, în limba română. Nu sunt acceptate Cereri de Finanțare completate olograf.

Cererea de Finanțare trebuie completată într-un mod clar și coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a acesteia.

Există în cererea de finanțare câmpuri obligatoriu de completat și validări. Completarea incorectă a cererii de finanțare duce la imposibilitatea validării, semnării, încărcării și depunerii acesteia.

În acest sens, se vor furniza numai informațiile necesare și relevante, care vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia și în ce măsură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programului.

În Cererea de finanțare, la lista E, se pot completa alte documente justificative ale proiectului, dacă sunt necesare. Pentru fiecare document va trebui să existe câte un pdf care să fie încărcat ulterior.

Atenție! Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, toate cererile de finanțare depuse la AFIR conțin *Declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal*.

.

Solicitanții trebuie să dețină semnătură electronică calificată care în sensul Regulamentului (UE) nr. 910/2014 se bazează pe un certificat calificat emis de un furnizor de servicii care se află în lista oficială a Uniunii Europene și care se regăsește la <https://eidas.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/home>

În cadrul cererii de finanțare semnătura electronică trebuie creată EXCLUSIV cu ajutorul unei aplicații care permite semnarea fișierelor de tip pdf inteligent care conțin câmp dedicat pentru semnătură, precum Adobe Reader, având dispozitivul criptografic (token-ul) conectat la calculatorul/laptopul semnatarului, sau utilizând un token virtual dacă furnizorul dumneavoastră v-a livrat unul.

ATENȚIE: Conform cunoștințelor AFIR aplicațiile/serviciile de semnare la distanță care presupun încărcarea unui document în cadrul unei pagini web iar apoi descărcarea acestuia în forma semnată disponibile pe piață NU permit semnarea documentelor de tip pdf inteligent care conțin câmp de semnătură, precum Cererile de Finanțare puse la dispoziție de AFIR.

Așadar, solicitanții pot depune Cererea de finanțare exclusiv prin utilizarea semnăturii electronice bazată pe certificat digital calificat .

De asemenea aceștia pot depune documentele anexa întocmite în nume propriu aferente cererii de finanțare, semnate electronic cu o semnătură bazată pe certificat digital calificat (de ex. în cazul documentelor word emise de solicitant, acestea se pot exporta direct în PDF și semna electronic fără listare, iar în cazul documentelor emise de alte instituții/entități, acestea se vor scana ca până acum).

Beneficiarul poate opta pentru obținerea unui avans de până la 50% din contribuția financiară a Uniunii Europene și contribuția publică națională, conform art. 10, alin. (1) din Hotărârea nr. 1570/2022 prin bifarea căsuței corespunzătoare în Cererea de finanțare.

Atenție!

Pentru a facilita accesarea fondurilor europene nerambursabile prin FEADR, beneficiarul poate obține fonduri în avans, conform prevederilor REGULAMENTULUI (UE) 2021/2116 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 2 decembrie 2021 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 și respectiv, ale H.G. nr. 1570/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervențiilor specifice dezvoltării rurale cuprinse în Planul Strategic PAC 2023-2027.

Beneficiarul care nu a solicitat avans la data depunerii Cererii de Finanțare, are posibilitatea de a solicita obținerea avansului ulterior semnării Contractului de Finanțare FEADR pe parcursul implementării, o singură dată și atunci când are avizul favorabil din partea Autorității Contractante pentru o achiziție majoritară.

Conform art. 10, alin. (2) din Hotărârea nr. 1570/2022, plata avansului este condiționată de constituirea unei garanții în procent de 100% din valoarea avansului, prezentată, în cazul beneficiarilor publici, sub formă de scrisoare de garanție bancară sau scrisoare de garanție emisă de o instituție financiară nebanară înregistrată pe toată perioada de valabilitate a garanției în Registrul special al Băncii Naționale a României.

Utilizarea avansului se justifică de către beneficiar pe bază de documente până la expirarea duratei de implementare prevăzute în Contractul de Finanțare.

Solicitanții trebuie să completeze Anexa „Indicatori de realizare propuși prin proiect” cu maximă atenție și seriozitate, ținând totodată cont de faptul că indicatorii propuși prin proiect trebuie să fie în concordanță

cu obiectivele și realizările propuse prin proiect, așa cum sunt descrise în Studiul de Fezabilitate/ Documentele specifice atașate la Cererea de Finanțare.

De asemenea, stadiul atingerii obiectivelor (gradul de realizare) proiectului se va monitoriza periodic la momentul depunerii cererilor de plată.

3.1.2 Depunerea dosarului Cererii de Finanțare

Pentru a depune cereri de finanțare online solicitanții care nu au cont pe site-ul www.afir.ro vor trebui să își creeze cont de utilizator în cadrul acestui portal. Utilizatorii care au deja cont creat îl pot utiliza pentru încărcarea cererilor de finanțare în format electronic. Pașii care trebuie parcurși pentru încărcarea cererilor de finanțare în portalul AFIR sunt următorii:

I. Accesarea site-ului AFIR

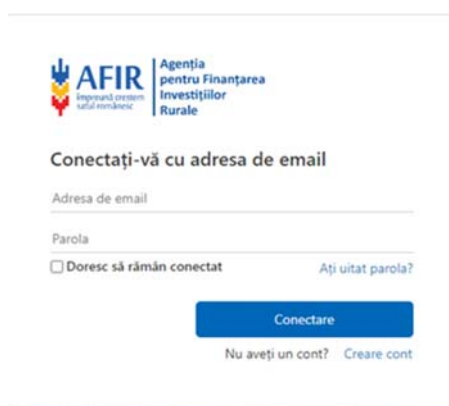
Accesul la portal se realizează prin intermediul unui web-browser (ex: Microsoft Edge, Chrome, Mozilla Firefox) și accesarea adresei www.afir.ro. Odată accesată adresa, va fi afișată pagina principală.



II. Creare cont si/sau autentificare

Pentru logare se utilizează perechea nume utilizator-parolă obținute la crearea contului pe site urmat de acționarea butonului Autentificare.

În cazul în care nu dețineți un cont, accesați opțiunea Creare cont. Anterior creării unui cont pe site-ul AFIR trebuie să dețineți o adresă de e-mail validă.



După înregistrare, utilizatorul va primi un e-mail de confirmare și va trebui să urmeze instrucțiunile din respectivul mesaj pentru activarea contului creat.

III. Pregătire documente pentru încărcare

După autentificare, utilizatorul va avea posibilitatea accesării aplicației privind depunerea de proiecte și gestionării celor existente în cont.

Prin selectarea sesiunii de depunere aferent domeniului de intervenție ce se dorește a fi accesat, utilizatorul va avea posibilitatea descărcării cererii de finanțare în format pdf inteligent în vederea completării.

IV. Încărcarea Cererii de Finanțare, a anexelor tehnice și administrative.

Sunt disponibile următoarele secțiuni:

1. Încărcarea formularului Cerere de Finanțare

La încărcarea Cererii de Finanțare vor avea loc o serie de validări în scopul de a ajuta solicitantul în corectarea diverselor probleme precum:

- formularul Cererii de Finanțare trebuie să fie redactat și semnat electronic.
- se va utiliza ultima versiune de Cerere de Finanțare, publicată pentru sesiunea respectivă.
- denumirea fișierelor nu trebuie să conțină caracterele speciale “~ " # % & * : < > ? / \ { | }”-

Atenție!

Pentru a preveni respingerea Cererii de Finanțare ca urmare a descoperirii unor erori de formă în completarea Cererii de Finanțare, solicitantul are responsabilitatea încărcării unei cereri de finanțare în care informația să fie completă și conformă cu realitatea.

În funcție de informațiile completate în cererea de finanțare privind amplasarea proiectului – Regiune - Județ, se va stabili Centrul regional la care se va lansa fluxul de Depunere Cerere de Finanțare .

2. Încărcare documente anexate Cererii de Finanțare

Utilizatorul va încărca fiecare document în parte, încărcarea fiind de tip asincron.

Formatul fișierelor scanate trebuie să fie pdf, cu o rezoluție de minim 200 dpi.

Recomandăm denumirea acestora conform listei documentelor din cererea de finanțare (numărul și primele două-trei cuvinte).

După realizarea pașilor de mai sus, utilizatorul va acționa butonul de Upload, iar la finalizarea încărcării, acesta va primi un mesaj de confirmare, dacă toate fișierele au fost încărcate cu succes.

Atenție!

La încărcarea online a proiectului solicitantii vor trebui să încarce toate documentele la care au bifat pe coloana „Obligatoriu pentru toate proiectele”. În caz contrar proiectul nu se va putea depune online.

După încărcarea cu succes a tuturor fișierelor se va acționa butonul Depunere Proiect, în vederea transmiterii acestuia către AFIR.

Alocarea numărului de ordine al cererii de finanțare se va realiza prin generarea unei secvențe unice pe sesiune.

Ulterior depunerii, pentru solicitanți, vor fi disponibile numai acțiunile privind vizualizarea detaliilor proiectului precum și funcționalități de afisare a istoricului acestuia.

Pentru detalii privind depunerea online se pot consulta instrucțiunile/tutorialele disponibile în format pdf/video.

Este strict interzisă utilizarea tuturor roboților sau scripturilor care colectează în mod automat resursele, folosirea programelor care imită caracteristicile unui utilizator uman sau care oferă un avantaj nedrept, și/sau folosirea de click-bots sau script-uri care execută click-uri în mod automat sau reproduc în alt mod comportamentul uman.

Este strict interzisă utilizarea simultană de locații multiple / ip-uri multiple pentru același User.

3. Încărcare alte documente

În această secțiune, utilizatorul are posibilitatea de a încărca și alte documente justificative ale proiectului.

După realizarea pașilor de mai sus, utilizatorul va acționa butonul de Upload, iar la finalizarea încărcării, acesta va primi un mesaj de confirmare, dacă toate fișierele au fost încărcate cu succes.

După încărcarea cu succes a tuturor fișierelor, acestea vor fi transferate la AFIR. Acestea se vor regăsi în *Sistemul de gestiune a documentelor*, în folder-ul proiectului, concomitent cu inițierea fluxului de Depunere-Evaluare, în sarcinile Șef SIBA, pentru alocarea expertului care va verifica cererea de finanțare.

Alocarea numărului de ordine al cererii de finanțare se va realiza prin generarea unei secvențe unice pe sesiune.

După depunerea proiectelor, pentru solicitanți, sunt disponibile numai acțiunile „Vizualizare”, „Statusuri”.

ATENȚIE!

La încărcare online a proiectului, solicitanții, vor trebui să încarce toate documentele care au bifa pe coloana „Obligatoriu pentru toate proiectele”. În caz contrar proiectul nu se va putea depune online.

În ultima zi de depunere a sesiunii, încărcarea online se realizează până la ora 16.00.

3.1.3 Verificarea dosarului Cererii de Finanțare.

ATENȚIE!

În acord cu prevederile naționale și cu cele comunitare în vigoare, privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) va introduce în etapa de evaluare a proiectelor, semnarea electronică a documentelor emise.

În acest sens, documentele aferente etapei de evaluare transmise de AFIR în format electronic către solicitanți, vor avea aplicate semnături electronice.

Verificarea cererilor de finanțare se face la:

- ☒ CRFIR, pentru toate proiecte de investiții
- ☒ AFIR nivel central, pentru proiectele incluse în eșantionul de verificare prin sondaj.

1 Încadrarea cererii de finanțare în funcție de autoevaluarea scorului (pre-scoring).

Cererea de finanțare este admisă pentru verificarea eligibilității și a criteriilor de selecție, în cazul în care autoevaluarea scorului (punctajului) solicitantului este mai mare sau egală cu pragul de calitate al lunii în care a depus cererea de finanțare.

2. Verificarea eligibilității cererii de finanțare.

Verificarea eligibilității tehnice și financiare constă în:

- ☒ verificarea eligibilității solicitantului;
- ☒ verificarea criteriilor de eligibilitate a investiției;
- ☒ verificarea bugetului indicativ al cererii de finanțare.

Atenție !

Agencia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale își rezervă dreptul de a solicita documente sau informații suplimentare dacă, pe parcursul verificărilor și implementării proiectului, se constată de către AFIR că este necesar. Informațiile suplimentare se vor solicita de către experții evaluatori în sistem online, iar răspunsul va fi transmis online.

Cazurile în care expertul evaluator poate solicita informații suplimentare sunt următoarele:

1. în cazul în care documentația tehnico-economică (studiul de fezabilitate) conține informații insuficiente pentru clarificarea unui criteriu de eligibilitate sau există informații contradictorii în interiorul ei, ori față de cele menționate în Cererea de Finanțare sau documentele anexate
2. în cazul în care avizele, acordurile, autorizațiile au fost eliberate de către autoritățile emitente într-o formă care nu respectă protocoalele încheiate între AFIR și instituțiile respective
3. în cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare și devizele pe obiect) există diferențe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu este făcută corect
4. În cazul în care, în procesul de verificare a documentelor din dosarul Cererii de Finanțare, se constată omisiuni privind bifarea anumitor casete (inclusiv din Cererea de Finanțare) sau omiterea semnării anumitor pagini de către solicitant/reprezentantul legal, iar din analiza proiectului expertul constată că aceste carențe sunt cauzate de anumite erori de formă sau erori materiale

Atenție !

*În cazul Cererilor de Finanțare verificate prin sondaj la AFIR – nivel central, informațiile suplimentare se vor cere **numai** pentru pct.1 , pct.3 și pct. 4 .*

În cazul în care restul documentelor din Cererea de Finanțare nu sunt în conformitate cu forma cerută la cap. 4. „Documentele necesare întocmirii Cererii de finanțare”, Cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.

3. Verificarea criteriilor de selecție.

Punctajul fiecărui proiect se va calcula în baza informațiilor furnizate de solicitant în cererea de finanțare, documentelor atașate acestuia și a anexelor la prezentul ghid.

Concluzia privind evaluarea cererii de finanțare.

În urma acestor verificări privind eligibilitatea solicitantului, a proiectului și a criteriilor de selecție, pot exista trei situații:

- ☒ proiectul este neeligibil;
- ☒ proiectul este eligibil și va avea un punctaj $\geq$ pragul de calitate lunar;
- ☒ proiectul este neconform. Proiectele neconforme sunt acele proiecte al căror punctaj rezultat în urma evaluării AFIR este mai mic decât pragul de calitate lunar corespunzător.

4. Selecția proiectelor.

Alocarea publică disponibilă a intervenției DR 26 – *Înființarea sistemelor de irigații*, aferentă sesiunii de depunere, criteriile de selecție, punctajele de selecție, pragurile de calitate lunare și modalitatea de repartizare a fondurilor neutilizate din cadrul unei componente către componenta/componentele supralicitate sunt realizate la inițiativa AM PS cu consultarea prealabilă a Comitetului de Monitorizare.

Pentru fiecare sesiune de depunere se face un **ANUNȚ DE LANSARE A LICITAȚIEI** în care se vor prezenta: alocarea sesiunii, intervalul de depunere a cererilor de finanțare, pragul calitate prestabilit și pragurile de calitate lunare.

Solicitanții, la depunerea proiectului, completează obligatoriu în Cererea de finanțare câmpul aferent punctajului estimat (autoevaluare/prescoring).

Depunerea și evaluarea proiectelor se realizează lunar doar pentru proiectele ce au punctajul estimat (autoevaluare/prescoring) mai mare sau egal decât pragul de calitate aferent lunii respective.

Depunerea proiectelor în cadrul sesiunii se oprește înainte de termenul limită prevăzut în nota de lansare, atunci când valoarea publică totală a proiectelor depuse de la începutul sesiunii având un punctaj estimat (autoevaluare/prescoring) mai mare sau egal cu pragul de calitate aferent etapei lunare respective, excluzând valoarea publică totală a proiectelor retrase, ajunge la 150% din nivelul alocării sesiunii, cu excepția primelor 5 zile calendaristice din fiecare etapă de depunere când depunerea proiectelor se realizează indiferent de nivelul plafonului.

Atenție! Proiectele al căror punctaj estimat de solicitanți va scădea în urma evaluării AFIR sub pragul de calitate corespunzător lunii respective cât și proiectele încadrate greșit din punct de vedere al componentei cu alocare financiară distinctă aferente unei intervenții, vor fi declarate neconforme.

Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecție în cadrul alocării disponibile pentru selecția lunară ce reprezintă diferența dintre alocarea sesiunii și valoarea publică totală a proiectelor selectate prin rapoartele de selecție/contestații intermediare/lunare anterioare, valoarea publică totală a contestațiilor depuse aferente rapoartelor de selecție lunare publicate, după caz. Se va ține cont de necesitatea păstrării unei rezerve pentru finanțarea contestațiilor, în limita a 20% din alocarea sesiunii, după caz.

În cazul proiectelor cu același punctaj, departajarea acestora se face în următoare ordine a criteriilor de departajare:

1. Descrescător în funcție de **punctajul obținut la criteriul referitor la procentul din suprafața agricolă totală a exploatației deservită prin proiect (CS 1.2).**
2. În cazul în care departajarea nu poate fi realizată prin aplicarea primului criteriu de departajare, **aceasta se va realiza după valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare.**

După publicarea raportului de selecție intermediar/lunar pe pagina de internet AFIR, solicitanții au la dispoziție 7 zile lucrătoare începând cu ziua lucrătoare imediat următoare postării pe pagina de internet AFIR a raportului de Selecție pentru a depune contestații cu privire la rezultatul evaluării.

Urmare soluționării contestațiilor, Comisia de soluționare a contestațiilor va proceda astfel:

- a) pentru contestațiile depuse aferent unui Raport de selecție intermediar, vor fi selectate proiectele cu punctajul total mai mare sau egal cu punctajul ultimului proiect selectat pentru finanțare aferent Raportului de selecție intermediar respectiv, cu aplicarea criteriilor de departajare aferente intervenției. Proiectele eligibile neselectate vor rămâne în așteptare și vor intra în competiție cu proiectele din Raportul de selecție lunar al etapei respective, după caz.
- b) pentru contestațiile depuse aferente unui Raport de selecție lunar vor fi selectate proiectele cu punctajul total mai mare sau egal cu punctajul ultimului proiect selectat pentru finanțare aferent etapei respective, cu aplicarea criteriilor de departajare aferente intervenției ori mai mare sau egal

cu pragul de calitate lunar aferent etapei respective în situația în care valoarea publică totală a proiectelor selectate din raportul de selecție lunar aferent este mai mică decât alocarea disponibilă pentru selecția etapei stabilită conform art.8 alin.(2), din *Regulament de organizare și funcționare al procesului de selecție și al procesului de verificare și soluționare a contestațiilor pentru proiectele aferente intervențiilor de dezvoltare rurală din Planul Strategic PAC 2023-2027 (PS 2023-2027)*, aprobat prin [OMADR nr. 407/2023](#), după caz. Proiectele eligibile neselectate vor rămâne în așteptare și vor intra în competiție cu proiectele depuse în cadrul aceleiași sesiuni continue de depunere a proiectelor, după caz.

Urmare publicării raportului de contestații lunar, există posibilitatea întocmirii unui *Raport de selecție aferent etapei pentru care au fost finalizate contestațiile*, după caz, conform *Regulamentului de organizare și funcționare al procesului de selecție și al procesului de verificare și soluționare a contestațiilor pentru proiectele aferente intervențiilor de dezvoltare rurală din Planul Strategic PAC 2023-2027 (PS 2023-2027)*.

Atenție !

Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse odată cu Cererea de Finanțare. Procesul de selecție și procesul de verificare și soluționare a contestațiilor se desfășoară potrivit „Regulamentului de organizare și funcționare al procesului de selecție și al procesului de verificare și soluționare a contestațiilor pentru proiectele aferente intervențiilor de dezvoltare rurală din Planul Strategic PAC 2023-2027 (PS 2023-2027)”, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la momentul lansării sesiunii, publicat pe site-ul www.madr.ro și www.afir.ro.

Retragerea Cererii de finanțare se poate efectua online prin completarea, semnarea formularului de retragere de către solicitant/reprezentant legal, formular ce va fi scanat și transmis online.

Solicitanții pot să-și retragă în orice moment cererile de finanțare, însă nu se mai poate redepona în cadrul aceleiași sesiuni.

Atenție!

Nu se poate reveni asupra unei solicitări de retragere a unei cereri de finanțare!

3.2 Contractarea fondurilor.

După aprobarea Raportului de selecție/Raportului de contestații în care sunt incluse proiectele aprobate pentru finanțare, AFIR notifică Beneficiarul privind Decizia de Selecție prin documentul „*Notificarea beneficiarului privind selectarea Cererii de Finanțare și semnarea Contractului de Finanțare*”.

Un proiect selectat poate fi declarat neeligibil, dacă în urma verificării se constată neconcordanțe între documentele depuse online și cele din dosarul original a Cererii de finanțare.

În vederea încheierii Contractului de Finanțare în termen de maxim 6 luni, de la transmiterea Notificării privind selectarea cererii de finanțare, solicitantul va depune la CRFIR (cazul proiectelor cu C+M) următoarele documente, cu caracter obligatoriu:

1. Dosarul original după care s-a scanat, pentru conformitatea documentelor încărcate online.

Solicitanții prezintă la contractare exemplarul original al Cererii de finanțare și a documentelor anexe în original, pentru conformitatea documentelor încărcate online.

Solicitanții care au optat la depunerea cererii de finanțare pentru utilizarea semnăturii electronice de către reprezentantul legal, vor prezenta în dosarul pe suport de hârtie doar documentele care au fost scanate, pentru conformitate cu documentele încărcate online. Anexa 1 sau documentele originale emise de el însuși, convertite în PDF și semnate electronic de către reprezentantul legal, nu mai trebuie listate și atașate, în dosarul pe suport hârtie. În cazul în care se vor constata neconcordanțe în urma verificării documentelor solicitate în vederea încheierii contractului de finanțare și/sau între documentele încărcate on-line și documentele depuse pe suport de hârtie, care pot afecta criteriile de selecție sau condițiile de eligibilitate, cererea de finanțare se va declara neeligibilă/neselectată pentru finanțare, cu consecința neîncheierii contractului de finanțare și încadrarea proiectului cu statut de contract neîncheiat.

2.1 Certificate care să ateste lipsa datoriilor restante locale valabile la data încheierii contractului, emise de primăriile pe raza cărora solicitantul are sediul social și puncte de lucru (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor);

2.2 Certificat/e care să ateste lipsa datoriilor fiscale restante, emis/e de Direcția Generală a Finanțelor Publice și, dacă este cazul, graficul de reșalonare a datoriilor către bugetul consolidat.

3. Graficul de eşalonare a datoriilor către bugetul consolidat (în cazul în care beneficiarul figurează cu datorii restante fiscale);

4. Adresă emisă de bancă/trezorerie cu datele de identificare ale acesteia și ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea și adresa băncii/ trezoreriei, codul IBAN al contului de operațiuni cu AFIR)

5. Copia documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului

6. Dovada achitării integrale a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere (dacă este cazul).

7. Graficul de eşalonare anuală a plăților, asumat de beneficiar.

8. Documente care dovedesc capacitatea și sursa de cofinanțare privată a investiției emise de o instituție financiară (extras de cont în original și/sau contract de credit acordat în vederea implementării proiectului).

ATENȚIE! Atât în extrasul de cont cât și/sau în contractul de credit se va/vor menționa valoarea totală a cofinanțării private.

În cazul în care dovada co-finanțării se prezintă prin extras de cont, acesta va fi vizat și datat de instituția financiară cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte de data depunerii la CRFIR și va fi însoțit de Angajamentul solicitantului (Anexa 11 - model afișat pe site www.afir.ro) că minimum 50% din disponibilul de cofinanțarea privată va fi destinat plăților aferente implementării proiectului.

AFIR va verifica cheltuielile în extrasul de cont depus la dosarul aferent primei tranșe de plată și va viza justificarea modului de utilizare a sumei din extrasul de cont reprezentând dovada cofinanțării private, respectiv că suma din soldul contului beneficiarului, conform extrasului emis cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii primei cereri de plată și suma cheltuielilor aferente proiectului realizate până la acel moment, acoperă 50% din valoarea cofinanțării private.

Conform prevederilor **H.G. 1570/2022, art. 15 alin. (1)** „Un solicitant/beneficiar, după caz, poate obține finanțare nerambursabilă din FEADR și de la bugetul de stat pentru maximum 2 proiecte sau maximum 3 proiecte dacă unul dintre acestea vizează intervenția DR-19 - "Investiții neproductive la nivel de fermă", dar nu mai mult de un proiect pe intervenție de investiții, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

.....

e) în cazul depunerii a două sau mai multor cereri de finanțare, solicitantul/beneficiarul, după caz, trebuie să dovedească existența cofinanțării private pentru ambele/toate proiectele.”

Asfel, în cazul în care solicitantul este notificat în vederea contractării și are totodată calitate de beneficiar (are contract semnat) al altei intervenții din cadrul PS PAC 2023-2027, pentru semnarea contractului, trebuie să facă dovedă existenței cofinanțării private pentru toate proiectele.

În caz de neprezentare a documentelor de către solicitant în termenul precizat în Notificarea AFIR privind selectarea cererii de finanțare sau în cazul în care acesta se regăsește înregistrat în evidențele AFIR cu debite sau nereguli, Agenția nu va încheia Contractul de Finanțare.

8. Proiectul tehnic

În cazul investițiilor cu construcții-montaj, Proiectul Tehnic, se va depune în vederea avizării de către CRFIR, înainte de semnarea contractului de finanțare.

Proiectul tehnic va fi încărcat online.

În baza Acordului de delegare ANIF va verifica și aproba prin CTE ANIF modificările aduse la soluția tehnică din Proiectul Tehnic (PT) avizat completând în acest sens Raportul de analiză a cererii de amendare prin act adițional a contractului de finanțare în termen de 10 zile (20 zile în cazul în care sunt necesare clarificări) de la data încărcării de către AFIR în Domeniul Comun AFIR-ANIF a documentației aferente solicitării de modificare PT.

Atenție !

Pentru verificarea și avizarea modificărilor aduse la soluția tehnică din P.Th beneficiarul va trebui să încarce online solicitarea de modificare a P.Th și documentația aferentă .

Beneficiarul este obligat:

- să convoace ANIF filiala locală în vederea participării, în comisia de recepție, la terminarea lucrărilor.

În cazul aprobării sau modificării PT, beneficiarul va prezenta și originalul PT pentru a se confrunța cu copia scanată transmisă prin sistemul on-line.

Atenție!

În vederea încheierii Contractului de finanțare, AFIR informează toți solicitanții care au proiecte selectate pentru contractare că reprezentanții legali trebuie să dețină semnătură electronică în vederea semnării contractului de finanțare.

Contractul urmează a fi încheiat electronic, după prezentarea și verificarea documentelor necesare contractării, iar în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea pe e-mail a contractului de finanțare însoțit de anexe și documentele atașate, beneficiarul va transmite Autorității Contractante, prin intermediul platformei informatice, contractul de finanțare însoțit de anexe și documentele atașate semnate electronic de către reprezentantul legal. În cazul în care beneficiarul nu acceptă finanțarea nerambursabilă, nu depune documentele obligatorii necesare în etapa de contractare a proiectului ori nu transmite contractul de finanțare semnat electronic și nu notifică AFIR în această perioadă, se consideră că beneficiarul renunță la sprijinul financiar

Durata de execuție a Contractului de Finanțare este de maxim 3 ani (36 luni) pentru proiectele care prevăd investiții cu construcții-montaj.

Durata de execuție poate fi prelungită dacă la momentul solicitării, beneficiarii au încasat plăți de minimum 45%, fără a fi luat în calcul avansul primit, după verificarea dovezii cofinanțării private pentru finalizarea investiției și cu aplicarea penalităților prevăzute în contractul de finanțare, cu excepția investițiilor care prevăd adaptarea la standardele europene prevăzute în legislația europeană specifică.

Prelungirea duratei de execuție se face cu acordul prealabil al AFIR și cu aplicarea penalităților specifice beneficiarilor publici sau privați, după caz, prevăzute în contractul de finanțare, la valoarea rămasă de rambursat, ținând cont de stadiul de realizare și specificitatea investițiilor aferente fiecărui proiect, precum și de evitarea riscului de dezangajare.

Durata de execuție, la solicitarea beneficiarului, se suspendă în situația în care, pe parcursul implementării proiectului, se impune obținerea, din motive neimputabile beneficiarului, de avize/acorduri/autorizații, după caz, pentru perioada de timp necesară obținerii acestora.

IMPORTANT!

Solicitantul/Beneficiarul trebuie să depună din proprie inițiativă toate eforturile pentru a lua cunoștință de toate informațiile publice referitoare la intervenția din PS 2023-2027 în vederea selectării pentru finanțare și să cunoască toate drepturile și obligațiile prevăzute în contractul de finanțare înainte de semnarea acestuia.

Precizări referitoare la durata de valabilitate și de monitorizare a contractului de finanțare.

Durata de valabilitate a contractului de finanțare cuprinde durata de execuție a contractului, la care se adaugă **5 ani de monitorizare de la data ultimei plăți** efectuate de Autoritatea Contractantă.

Odată cu depunerea cererii de finanțare, se înțelege că solicitantul își dă acordul în ceea ce privește publicarea pe site-ul A.F.I.R. a datelor de contact (denumire, adresă, titlu și valoare proiect) referitoare la solicitant și la cererea de finanțare a acestuia.

PRECIZĂRI REFERITOARE LA ACORDAREA AVANSULUI.

Pentru Beneficiarul care a optat pentru avans în vederea demarării investiției în formularul Cererii de Finanțare, **AFIR poate să acorde un avans de până la 50% din contribuția financiară a Uniunii Europene și contribuția publică națională.**

Avansul poate fi solicitat de beneficiar până la depunerea primei Cereri de plată.

Beneficiarul poate primi avansul numai după avizarea favorabilă a achiziției majoritare de către AFIR.

Plata avansului este condiționată de constituirea unei garanții în procent de 100% din valoarea avansului, prezentată sub formă de scrisoare de garanție bancară sau, în cazul beneficiarilor publici, sub formă de scrisoare de garanție bancară sau scrisoare de garanție emisă de o instituție financiară nebanară înregistrată pe toată perioada de valabilitate a garanției în Registrul special al Băncii Naționale a României.

În cazul în care instituția financiară nebanară care a emis scrisoarea de garanție este radiată din Registrul special al Băncii Naționale a României, beneficiarul AFIR este obligat să prezinte anterior expirării duratei de execuție a contractului, în conformitate cu prevederile specifice din procedurile de lucru, o altă scrisoare de garanție emisă în aceleași condiții prevăzute la aliniatul de mai sus, valabilă până la expirarea duratei de execuție a contractului.

Înlocuirea scrisorii de garanție este obligatorie și în cazul beneficiarilor AFIR ale căror scrisori de garanție au fost eliberate de instituții financiare bancare, care nu mai pot desfășura activitatea specifică în domeniul emiterii de garanții bancare sau din alte motive de legalitate.

Neîndeplinirea condițiilor prevăzute mai sus referitoare la înlocuirea scrisorii de garanție conduce la rezilierea contractului de finanțare și recuperarea sprijinului financiar acordat.

Atenție !

AFIR efectuează plata avansului în contul beneficiarilor, deschis la Trezoreria Statului sau la o instituție bancară.

Garanția se depune odată cu Dosarul Cererii de Plată a Avansului.

Cuantumul avansului este prevăzut în contractul de finanțare încheiat între beneficiar și AFIR. Utilizarea avansului se justifică de către beneficiar pe bază de documente până la expirarea duratei de implementare prevăzute în contractul de finanțare.

Garanția trebuie să producă efecte pe întreaga durată de execuție a contractului de finanțare. La momentul finalizării proiectului și ulterior stabilirii faptului că valoarea cheltuielilor autorizate la plată depășește valoarea avansului acordat, garanția financiară poate fi eliberată.

Valoarea avansului acordat se justifică de către beneficiar pe bază de documente justificative conform cerințelor Autorității Contractante prezentate în Instrucțiuni de plată, până la expirarea duratei maxime de implementare a proiectului prevăzută în contractul de finanțare, respectiv la data autorizării ultimei tranșe de plată.

Beneficiarul care a încasat de la Autoritatea Contractantă plata în avans și solicită prelungirea perioadei maxime de execuție aprobate prin contractul de finanțare, este obligat ca în vederea prelungirii duratei de execuție inițiale a contractului să depună la Autoritatea Contractantă documentul prin care dovedește prelungirea valabilității Scrisorii de Garanție Bancară/Nebancară, care să acopere întreaga perioadă de execuție solicitată la prelungire.

ATENȚIE!

AFIR efectuează plăți beneficiarilor, inclusiv plata avansului, după cum urmează:

a) în cazul persoanelor juridice instituții publice, în conturile deschise la Trezoreria Statului;

b) în cazul persoanelor juridice, altele decât cele menționate la lit. a), în conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului sau la instituții de credit din România;

În cazul în care beneficiarul nu prezintă Autorității Contractante dovada prelungirii termenului de valabilitate a garanției cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de expirarea valabilității acesteia, Autoritatea Contractantă va proceda la executarea garanției.

Precizări referitoare la modificarea Contractului de finanțare :

✓ Beneficiarul poate solicita modificarea Contractului de Finanțare numai în cursul duratei de execuție a acestuia stabilită prin contract și nu poate avea efect retroactiv.

✓ Orice modificare la contract se va face cu acordul ambelor părți contractante, cu excepția situațiilor în care intervin modificări ale legislației aplicabile finanțării nerambursabile, când Autoritatea Contractantă va notifica în scris Beneficiarul cu privire la aceste modificări, iar Beneficiarul se obligă a le respecta întocmai.

✓ Beneficiarul poate efectua modificări tehnice și financiare, în sensul realocărilor între liniile bugetare, dacă acestea nu schimbă scopul principal al proiectului, și nu afectează funcționalitatea investiției, criteriile de eligibilitate și selecție pentru care proiectul a fost selectat și contractat iar modificarea financiară se limitează la transferul de maxim 10% din suma înscrisă inițial în cadrul bugetului între capitole bugetare de cheltuieli eligibile și fără majorarea valorii totale eligibile a proiectului, cu notificarea prealabilă a Autorității Contractante, fără a fi însă necesară amendarea Contractului de Finanțare prin act adițional.

Atenție!

Solicitarea de modificare a contractului de finanțare se va transmite prin intermediul aplicației din contul utilizatorului de pe care a fost depus proiectul respectiv. În acest sens beneficiarul va trebui să completeze și să încarce și formularul C3.1 - Notă explicativă pentru modificarea contractului de finanțare, formular care poate fi descărcat de pe portalul www.afir.ro, din cadrul secțiunii Tipizate.

- ✓ Beneficiarul va prezenta o notă explicativă în cazul solicitării de modificare a contractului de finanțare prin act adițional sau la solicitarea Autorității Contractante.
- ✓ Beneficiarul va trebui să respecte pe toată durata contractului, criteriile de eligibilitate și de selecție înscrise în Cererea de finanțare, aprobată ca urmare a procesului de evaluare și selecție.

În cazul constatării unei nereguli cu privire la încheierea ori executarea Contractului, inclusiv în cazul în care beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată sau a fost declanșată procedura insolvenței/falimentului, în cazul nerespectării condițiilor de eligibilitate și criteriilor de selecție precum și în situația în care Autoritatea Contractantă constată că cele declarate pe proprie răspundere de beneficiar, prin reprezentanții săi, nu corespund realității sau documentele/autorizațiile/avizele depuse în vederea obținerii finanțării nerambursabile sunt constatate ca fiind neadevărate/false/incomplete/expirate/ inexacte/nu corespund realității, Autoritatea Contractantă poate înceta valabilitatea Contractului, de plin drept, printr-o notificare scrisă adresată beneficiarului, fără punere în întârziere, fără nicio altă formalitate și fără intervenția instanței judecătorești.

În aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanțare nerambursabilă, împreună cu dobânzi și penalități în procentul stabilit conform dispozițiilor legale în vigoare, și în conformitate cu dispozițiile contractuale.

Prin excepție, în situația în care neîndeplinirea obligațiilor contractuale nu este de natură a afecta condițiile de eligibilitate și selecție a proiectului, recuperarea sprijinului financiar se va realiza în mod proporțional cu gradul de neîndeplinire.

Anterior încetării Contractului de Finanțare, Autoritatea Contractantă poate suspenda contractul și/sau plățile ca o măsură de precauție, fără o avertizare prealabilă.

În cazul solicitării de înlocuire a reprezentantului legal, beneficiarul va prezenta inclusiv declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal, semnată de noul reprezentant legal.

Atenție!

Beneficiarul este obligat să nu înstrăineze și/sau să nu modifice substanțial investiția realizată prin proiect pe perioada de valabilitate a Contractului de Finanțare.

3.3 ACHIZIȚIILE

A. ACHIZIȚII DESFĂȘURATE DE BENEFICIARII PRIVAȚI

Derularea procedurii de achiziții pentru bunuri și execuție lucrări se poate face începând cu data primirii Notificării de selecție a proiectului (inclusiv semnarea contractelor de achiziții) pe **proprie răspundere**, cu mențiunea că derularea contractului de achiziții pentru bunuri, servicii (managementul proiectului) și execuție lucrări va începe după semnarea contractului de finanțare și după avizul favorabil din partea AFIR cu privire la achiziția derulată.

Întreaga procedură de achiziții servicii, bunuri cu sau fără montaj și de execuție lucrări (construcții, modernizări) în cadrul proiectelor finanțate prin PS se va derula on-line pe siteul www.afir.ro, conform prevederilor Manualului de achiziții pentru beneficiarii privați și instrucțiunilor de publicare disponibile pe

Atenție!

Solicitanții care vor derula procedura de achiziții servicii, înainte de semnarea contractului de finanțare cu AFIR, vor respecta prevederile procedurii de achiziții servicii din Manualul de achiziții pentru beneficiarii privați postat pe pagina de internet AFIR.

site-ul Agenției (tutoriale), valabile atât pentru beneficiari cât și pentru ofertanți, condiția cerută fiind autentificarea beneficiarului/solicitantului pe site-ul www.afir.ro.

Atenție!

Trebuie să aveți în vedere ca derularea/finalizarea, inclusiv avizarea din partea AFIR a procedurii de achiziții să se realizeze înainte de îndeplinirea termenului de depunere a primei tranșe de plată, respectiv 6/ 12 luni de la încheierea Contractului de finanțare.

- **Contracte ≤ 15.000 EURO**, fără TVA, pot fi adjudecate folosind **procedura cu o singură ofertă**. Beneficiarul depune spre verificare și avizare contractul, Anexa 4 Declarația pentru respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese însoțit de certificatul constatat emis de ONRC.

Pentru a face dovada că ofertantul are codul CAEN autorizat și pentru a se verifica un eventual conflict de interese dintre acționariatul ofertantului și beneficiar, certificatul constatat emis de ONRC nu trebuie să aibă o vechime mai mare de 6 luni înainte de semnarea contractelor.

În cazul în care certificatul constatat are o vechime mai mare de 6 luni, experții verficatori vor solicita prin intermediul informațiilor suplimentare depunerea de către beneficiar a certificatului constatat cu istoric.

➤ **Contracte > 15.000 EURO**, fara TVA, trebuie adjudecate prin **procedura de selecție de oferte** cu condiția publicării pe site-ul www.afir.info a unei invitații de participare și a dosarului cererii de oferte și primirii on-line de către beneficiarul privat a cel puțin o ofertă conformă din punct de vedere tehnic și financiar. Ofertele conforme trebuie să se încadreze în valoarea licitată corespunzătoare din bugetul indicativ - Anexa III la contractul de finanțare. Invitația de participare trebuie înregistrată în Registrul de intrări - ieșiri al beneficiarului.

Termenul limită de depunere a ofertelor este de minimum 10 zile lucrătoare de la data publicării invitației de participare pe site-ul www.afir.info.

➤ **Achiziție directă utilizand Baza de date cu prețuri de referință - AFIR**

În cazul în care beneficiarul privat dorește să achiziționeze un produs care se regăsește în Baza de date cu prețuri de referință (produsul să se regăsească în baza de date la data semnării contractului de furnizare), disponibiăa pe pagina de internet a AFIR, acesta va putea să-l achiziționeze direct, fără a mai realiza procedura de selecție de oferte.

Atenție! În baza de date cu prețuri de referință pretul produselor/bunurilor include și montajul.

Produsul care urmează a fi achiziționat și este înscris în Baza de date cu prețuri de referință trebuie să se regăsească în SF aprobat și să respecte caracteristicile generale de bază (putere, capacitate, debit, dimensiuni, etc.) pentru că acestea sunt corelate cu capacitățile productive. În situația în care în SF sunt prevăzute și caracteristicile tehnice auxiliare, acestea nu sunt obligatorii a fi respectate așa cum au fost prevăzute la momentul întocmirii documentației tehnice. În această situație beneficiarul va notifica AFIR despre necesitatea modificării caracteristicilor tehnice prevăzute în documentația tehnică inițială (studiul de fezabilitate).

Beneficiarul a cărei investiție cuprinde construcții montaj, nu poate demara execuția lucrărilor fără avizul favorabil privind verificarea proiectului tehnic.

Atenție! Solicitanții care au desfășurat licitații prin procedura „o singură ofertă” vor încărca dosarele pe portalul on-line de achiziții după ce solicitantul va semna contractul de finanțare cu AFIR. Verificarea și avizarea dosarelor de achiziții în mediul on-line se va efectua prin intermediul serviciilor de specialitate numai după ce solicitantul va semna contractul de finanțare cu AFIR.

Solicitantul are posibilitatea să demareze procedurile de achiziții pentru serviciile ce privesc cheltuielile generale ale proiectului prin modulul de achiziții on-line înainte sau începând cu data primirii notificării de

selecție a proiectului (inclusiv semnarea contractelor de achiziții) pe proprie răspundere, avizarea dosarelor de achiziții realizându-se ulterior semnării contractului de finanțare cu A.F.I.R.

În contextul derulării achizițiilor private, **conflictul de interese** se definește prin:

A. Conflictul de interese între acționarii/asociații beneficiarului privat și ofertanții acestuia, între membrii comisiile de evaluare și ofertanti:

Acționariatul beneficiarului (până la proprietarii finali), reprezentanții legali ai acestuia, membrii în structurile de conducere ale beneficiarului (administratori, membri în consilii de administrație etc) și membrii comisiilor de evaluare:

- a. dețin acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți sau subcontractanți;
- b. fac parte din structurile de conducere (reprezentanți legali, administratori, membri ai consiliilor de administrație etc.) sau de supervizare ale unuia dintre ofertanti sau subcontractanti;
- c. sunt în relație de rudenie până la gradul II sau afîn cu persoane aflate în situațiile de mai sus.

B. Conflictul de interese între ofertanti:

Acționariatul ofertanților (până la proprietarii finali), reprezentanții legali, membrii în structurile de conducere ale beneficiarului (consilii de administrație etc):

- a. Ofertantul câștigător deține pachetul majoritar de acțiuni în două firme participante pentru același tip de achiziție (OUG 66/2011, cu modificările și completările ulterioare);
- b. Fac parte din structurile de conducere (reprezentanți legali, administratori, membri ai consiliilor de administrație etc) sau de supervizare ale unui alt ofertant sau subcontractant;
- c. Sunt în relație de rudenie până la gradul II sau afîn cu persoane aflate în situațiile de mai sus.

Nerespectarea de către beneficiarii FEADR a Instrucțiunilor privind achizițiile private -anexă la contractul de finanțare atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente achiziției de servicii, lucrări sau bunuri.

Pe parcursul derulării procedurilor de achiziții, la adoptarea oricărei decizii, trebuie avute în vedere următoarele principii:

- a. Nediscriminarea;
- b. Tratatamentul egal;
- c. Recunoașterea reciprocă;
- d. Transparența;
- e. Proporționalitatea;
- f. Asumarea răspunderii.

Atenție! Solicitanții care vor derula procedura de achiziții servicii, cu o valoare mai mare de 15.000 euro, înainte de semnarea contractului de finanțare cu AFIR, vor respecta prevederile Manualului de achiziții postat pe pagina de internet AFIR la momentul demarării procedurii.

B. ACHIZIȚII DESFĂȘURATE DE BENEFICIARII PUBLICI

Achizițiile se vor desfășura respectând legislația națională în vigoare, specifică achizițiilor publice precum și Instrucțiunile privind achizițiile publice pentru beneficiarii PS ce se vor anexa contractului de finanțare.

Pentru a facilita buna desfășurare a procedurilor de achiziții de lucrări, beneficiarii vor folosi modelul de

Atenție!

Solicitanții care vor derula procedura de achiziții servicii, înainte de semnarea contractului de finanțare cu AFIR, vor respecta prevederile procedurii de achiziții servicii din INSTRUCȚIUNI PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE PENTRU BENEFICIARII postat pe pagina de internet AFIR.

Instrucțiuni pentru ofertanți, care se regăsește în **Instrucțiunile privind achizițiile publice pentru beneficiarii PS** anexate la contractul de finanțare.

Solicitanții notificați în urma aprobării rapoartelor de selecție din care rezultă că proiectul este selectat pentru finanțare, pot opta pentru demararea procedurilor de achiziții înainte încheierii contractului de finanțare cu AFIR cu condiția respectării prevederilor manualului de proceduri, menționând în conținutul documentațiilor de atribuire **o clauză suspensivă** (prezentată în cadrul Instrucțiunilor privind achizițiile publice anexate la contractul de finanțare) care să condiționeze încheierea și executarea contractului de achiziție, de încheierea contractului de finanțare a proiectului cu AFIR.

Contractele de achiziție publică a Studiilor de Fezabilitate (SF) vor conține, în mod obligatoriu, clauze prin care prestatorul se obligă să cesioneze, în mod exclusiv, autorității contractante, drepturile patrimoniale de autor asupra SF, fără a fi limitat la un teritoriu și timp, în condițiile Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare.

Prestatorul nu va emite niciun fel de pretenții în privința atribuirii contractului pentru realizarea proiectului tehnic, a detaliilor de execuție, documentațiilor necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor.

Pentru achiziția serviciilor de elaborare a documentației tehnice de execuție (PT), în cazul în care, operatorul economic care a elaborat studiul de fezabilitate/sau alte documentații tehnice ce stau la baza, sau fac parte din caietele de sarcini, se regăsește printre ofertanți în calitate de ofertant/asociat/subcontractant/terț susținător, acesta trebuie să aducă la cunoștința autorității contractante (comisiei de evaluare) această stare de fapt, și să prezinte o declarație din care să rezulte că implicarea sa în activitatea de elaborare a acestora (SF, alte documentații tehnice) nu este de natură să denatureze concurența prin apariția unui eventual conflict de interese.

Reguli de evitare a conflictului de interese:

În contextul derulării achizițiilor publice, se vor respecta regulile de evitare a conflictului de interese prevăzute în capitolul II, secțiunea 4 din Legea nr. 98/2016 *privind achizițiile publice*, cu modificările și completările ulterioare. Cu titlu exemplificativ, reprezintă situații potențial generatoare de conflict de interese, următoarele:

- a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși
- b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși
- c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informații concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situație de natură să îi afecteze independența și imparțialitatea pe parcursul procesului de evaluare
- d) situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terțul susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire
- e) situația în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

f) situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terțul susținător organizat ca societate pe acțiuni cu capital social reprezentat prin acțiuni la purtător nu respectă prevederile art. 53 alin. (2) și (3) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Prin acționar sau asociat semnificativ se înțelege persoana care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau îi conferă deținătorului cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.

De asemenea, poate fi considerat conflict de interese situația în care ofertantul câștigător deține pachetul majoritar de acțiuni în două firme participante pentru același tip de achiziție (art. 14 din OUG 66/2011 *privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora*, cu modificările și completările ulterioare). Pe parcursul derulării procedurilor de achiziții, la adoptarea oricărei decizii, trebuie avute în vedere principiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 98/2016 *privind achizițiile publice*, cu modificările și completările ulterioare.

3.4 PLATA.

Beneficiarul va depune Dosarele cererilor de plată, în conformitate cu Graficul de depunere a dosarelor cererilor de plată din cadrul Contractului de finanțare.

În situația în care se aprobă prelungirea duratei de execuție peste termenul maxim de 24/36 de luni, după caz, beneficiarului i se va mai permite o nouă rectificare în conformitate cu noua perioadă de execuție aprobată.

Important !

TVA-ul de la bugetul de stat se acordă conform prevederilor legislației în vigoare, cu modificările și completările ulterioare.

În termen de maximum 1 an calendaristic de la semnarea Contractului de finanțare, beneficiarul trebuie să prezinte următoarele:

- Dosarul Cererii de Plată pentru prima tranșă de plată,
- Documentul final de mediu (Clasarea notificării/Decizia etapei de încadrare, ca document final/Acord de mediu, emis de autoritatea teritorială competentă de protecția mediului conform Legii nr. 292/2018, cu modificările și completările ulterioare), dacă nu a fost depus odată cu Cererea de Finanțare.

La ultima tranșă de plată, solicitantul va prezenta următoarele:

- autorizația de gospodărire, emisă de ANAR, după caz, în funcție de modul de asigurare a sursei de apă
- autorizația emisă de ANIF pentru sistemul local de irigații, emisă conform legislației în vigoare
- Documente care atestă prelungirea valabilității documentelor de deținere/folosință până la îndeplinirea termenului de 10 ani (În cazul în care solicitantul nu a prezentat la depunerea cererii de finanțare documente de deținere/folosință care acoperă perioada de 10 ani).

În situația în care beneficiarul nu prezintă documentele menționate mai sus în termenul prevăzut procedural, Contractul de Finanțare se reziliază.

În cazul proiectelor pentru care se decontează TVA-ul de la bugetul de stat conform prevederilor legale în vigoare beneficiarii trebuie să depună și Graficul de eşalonare anuală a plăților distinct pentru TVA.

Dosarul Cererii de Plată se depune on-line de beneficiar conform procedurilor de lucru AFIR în vigoare la momentul depunerii. Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în INSTRUCȚIUNILE DE PLATĂ (Anexă la Contractul de finanțare).

Utilizarea semnăturii electronice pe formularele de plată aferente proiectelor de investiții depuse pe această intervenție este obligatorie.

Beneficiarii finanțărilor PS trebuie să completeze electronic formularele de plată și să le încarce în sistemul electronic prin intermediul paginii de internet a AFIR. Aplicația nu va mai solicita și încărcarea documentului tipărit, semnat olograf și scanat.

Beneficiarii prezintă cererea eligibilă pentru prima tranșă de plată și documentele justificative în termen de cel mult 6 luni de la data semnării contractului de finanțare, în cazul proiectelor pentru investiții în achiziții

simple, respectiv în termen de cel mult 12 luni, în cazul proiectelor pentru investiții ce presupun construcții-montaj, de la data semnării contractului de finanțare. Aceste termene se pot prelungi cu cel mult 3 luni, cu plata penalităților prevăzute în contractul de finanțare și cu prezentarea de către beneficiar a dovezii demarării implementării proiectului.

Se consideră depusă în termen cererea de plată și/sau solicitarea de prelungire care au/a fost depuse/depusă cel mai târziu în ultima zi a lunii în care este stabilit a se împlini termenul indicat anterior.

Nedepunerea cererii de plată în termenele menționate are ca efect rezilierea contractului de finanțare.

Termenul limită de efectuare a plăților către beneficiar este de maxim 90 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii de plată.

4.1 Documentele necesare întocmirii Cererii de Finanțare

Documentele obligatorii care trebuie atașate Cererii de finanțare pentru întocmirea proiectului sunt:

1. Studiul de fezabilitate, întocmit conform legislației în vigoare (conform HG nr. 907/2016, cu completările și modificările ulterioare) privind *aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții*.

1.a ANEXA C format PDF inteligent - pentru solicitanții cu statut juridic PFA, I.I. sau I.F.

1.b ANEXA B format PDF inteligent - pentru celelalte categorii de solicitanți.

ATENȚIE !

- **Cursul de schimb valutar utilizat va fi cel publicat de Banca Central Europeană pe Internet la adresa : <<http://www.ecb.int/index.htm>>, din data întocmirii devizului general al Studiului de Fezabilitate.**

2. SITUAȚIILE FINANCIARE (bilanț – formularul 10, contul de profit și pierderi - formularul 20, formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administrația Financiară.

În cazul în care solicitantul este înființat cu cel puțin trei ani financiari înainte de anul depunerii Cererii de finanțare se vor depune ultimile trei situații financiare.

Pot apărea următoarele situații:

a) În cazul unui solicitant înființat în anul depunerii proiectului care nu a întocmit Bilanțul aferent anului anterior depunerii proiectului, înregistrat la Administrația Financiară solicitantul nu va depune nici un document în acest sens.

b) În cazul solicitanților care nu au desfășurat activitate anterioară depunerii proiectului, dar au depus la Administrația Financiară Bilanțul anului anterior depunerii proiectului, solicitantul va depune la Dosarul cererii de finanțare Bilanțul – formularul 10, anului anterior depunerii proiectului însoțit de contul de profit și pierdere - formularul 20, inclusiv formularele 30 și 40, înregistrat la Administrația Financiară prin care dovedește că nu a înregistrat venituri din exploatare

c) În cazul solicitanților care nu au desfășurat activitate anterioară depunerii proiectului și au depus la Administrația Financiară Declarația de inactivitate (conform legii) în anul anterior depunerii proiectului, atunci la Dosarul cererii de finanțare solicitantul va depune **DECLARAȚIA DE INACTIVITATE** înregistrată la Administrația Financiară.

Pentru **persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale și întreprinderi individuale:**

DECLARAȚIE PRIVIND VENITURILE REALIZATE ÎN ANUL PRECEDENT DEPUERII PROIECTULUI înregistrată la Administrația Financiară;

Pentru anii calamități solicitantul va prezenta un document (ex: Proces-verbal de constatare și evaluare a pagubelor) emis de organisme abilitate (ex: Comitetul local pentru situații de urgență) prin care se certifică:

- data producerii pagubelor;
- cauzele calamității;
- obiectul pierderilor datorate calamităților (suprafața agricolă cultivată);
- gradul de afectare pentru suprafețe agricole cultivate.

3. Documentele de înființare ale solicitantului

a) Actul constitutiv – (SRL asociat unic, SRL mai mulți asociați, comandită simplă, nume colectiv);

b) Actul de înființare pentru societate comercială cu capital privat;

c)) Hotărâre judecătorească definitivă pronunțată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăților agricole, însoțită de Statutul Societății agricole.

d)) Statut pentru Societatea cooperativă agricolă (înființată în baza Legii nr. 1/2005, cu modificările și completările ulterioare), Cooperativa agricolă (înființată în baza Legii nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare), composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor (menționate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, cu modificările și completările ulterioare), din care să reiasă că acestea se încadrează în categoria: societate cooperativă agricolă, cooperativă agricolă sau una din formele asociative reglementate în Legea nr. 1/2000.

e) Document de înființare ale Institutelor de cercetare – dezvoltare, precum și centrele, stațiuni și unități de cercetare-dezvoltare și didactice cu personalitate juridică, inclusiv universități din domeniul agricol cu personalitate juridică, de drept public sau privat (înființate în baza Hotărârii de Guvern de înființare și funcționare specifice, în cazul celor de drept public, și în baza statutului de funcționare, în cazul celor de drept privat) având în subordine stațiuni de cercetare-dezvoltare și didactice (definite potrivit legislației naționale în vigoare privind organizarea și funcționarea acestora) , doar pentru unitățile de producție agricolă înregistrate la APIA.

Atenție!

Pentru PFA, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale, se va accesa baza de date RECOM de către AFIR pentru verificarea datelor din certificatul constator ONRC.

4. DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU DOVEDIREA DEȚINERII TERENULUI/ACTIVULUI FIZIC AFERENT INVESTIȚIEI

a) În cazul Societăților agricole se atașează tabelul centralizator emis de către Societatea agricolă care va cuprinde suprafețele aduse în folosința societății, numele membrilor fermieri care le dețin în proprietate și perioada pe care terenul a fost adus în folosința societății, care trebuie să fie de minim 10 ani.

b) DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU IMOBILUL (TERENURILE ȘI CLĂDIRILE, după caz) pe care vor fi realizate investițiile:

b1) Actul de proprietate asupra imobilului (teren și construcție, după caz) sau contractele de concesiune, închiriere și arendă încheiate, în condițiile legii, contract de concesiune sau alt document încheiat la notar care să certifice dreptul de folosință asupra imobilului pe o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare.

sau

b2) Documente valabile la data depunerii cererii de finanțare și angajamentul beneficiarului că va prelungi valabilitatea acestora până la îndeplinirea termenului de 10 ani în cazul în care nu se pot prezenta documente de deținere/folosință care să acopere perioada de 10 ani,. Verificarea prelungirii se va face cel târziu până la ultima cerere de plată.

Contractul de concesiune va fi însoțit de **adresa emisă de concedent** și trebuie să conțină:

- situația privind respectarea clauzelor contractuale și dacă este în graficul de realizare a investițiilor prevăzute în contract și alte clauze;

- suprafața concesionată la zi (dacă pentru suprafața concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se menționeze care este suprafața supusă acestui proces) pentru terenul pe care este amplasată investiția.

Pentru cooperative agricole, societăți cooperative agricole, organizații și grupuri de producători, se vor prezenta documentele prevăzute mai sus pentru toți membrii fermieri ai acestor solicitanți.

Atenție! Pentru terenul și/sau construcțiile ce face/fac obiectul Cererii de finanțare, solicitantul trebuie să prezinte documente care să certifice dreptul acestuia de a obține, potrivit legii, autorizația de construire/desființare:

- drept real principal (drept de proprietate, drept de administrare, uz, uzufruct, superficie, servitute) dobândit prin: act autentic notarial, certificat de moștenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească, lege. În cazul dreptului de superficie se acceptă act de superficie încheiat în formă autentică de un notar public.

- drept de creanță definit conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru terenul/clădirea pe care urmează a se realiza investiția sau alt document care dă dreptul obținerii autorizației de construire conform art. 33, alin. (2) și art. 66¹ din Legea nr. 138/2004 a îmbunătățirilor funciare - republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru construcțiile cu caracter provizoriu, definite conform Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare, solicitantul poate prezenta și un contract de comodat/locatiune (închiriere) asupra terenului și acordul expres al proprietarului de drept.

În cazul în care una din părți este o autoritate publică nu este necesară autentificarea contractului prin care se transmite dreptul de folosință.

Atenție! În cazul în care nu se pot prezenta documente de deținere/folosință care să acopere o perioadă de 10 ani, se acceptă prezentarea unor documente valabile la data depunerii cererii de finanțare și angajamentul beneficiarului că va prelungi valabilitatea acestora până la îndeplinirea termenului de 10 ani. Verificarea prelungirii se va face cel târziu până la ultima cerere de plată.

b3) DOCUMENT CARE SĂ CERTIFICE CĂ NU AU FOST FINALIZATE LUCRĂRILE DE CADASTRU, pentru imobilul vizat prin proiectul care propune investiții de lucrări privind construcții noi .

AFIR va obține Extrasul de Carte Funciară aferent imobilului (teren/clădire) pe baza datelor cadastrale înscrise de către solicitant în Cererea de Finanțare în secțiunea dedicată.

b4) Acordul creditorului privind execuția investiției și graficul de rambursare a creditului.

Atenție! Se va depune în situația în care imobilul pe care se execută investiția nu este liber de sarcini (gajat pentru un credit).

Copie după documentul autentificat la notar care atestă dreptul de proprietate (a1) asupra terenului și/sau tabel centralizator **(a2)** emis de Primărie semnat de persoanele autorizate conform legii, conținând sumarul contractelor de arendare cu suprafețele pe care va fi realizată investiția luate în arendă, pe categorii de folosință, perioada de arendare și/sau contractul de concesiune, cu o valabilitate de minimum 10 ani.

c) Document ce atestă acordul administratorului/proprietarului terenului care se află în proprietatea statului/unităților administrativ teritoriale pentru realizarea investiției

5. Certificat de urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanțare, eliberat în condițiile legii (Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare).

Atenție! În cazul în care Certificatul de urbanism s-a emis în format digital fiind semnat cu semnătură electronică calificată/avansată se va încărca în sistem fișierul în format pdf semnat digital de către emitent.

6. Adeverință ANIF (Anexa 3 la ghidul solicitantului), completată conform modelului din ghidul solicitantului și în care se vor specifica: asigurarea apei pentru irigații, bazinul hidrografic din care se alimentează, precum și autorizarea ANIF-ului teritorial de către ANAR (puncte obligatorii în situația în care alimentarea noului sistem se va realiza din rețeaua ANIF), certificarea realizării investiției în afara teritoriului unei amenajări existente.

7. Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costuri și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanții care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2014 pentru aceleași tipuri de investiții.

8. Documentul emis de ANPM, după caz:

Clasarea notificării/Decizia etapei de încadrare ca document final (prin care se precizează că proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nici evaluării adecvate)/Acordul de mediu, emis de autoritatea teritorială competentă de protecția mediului conform Legii nr. 292/2018, cu modificările și completările ulterioare.

În situația în care solicitantul nu deține documentul final la momentul depunerii Cererii de Finanțare, termenul maxim de prezentare a documentului emis de ANPM va fi precizat în contractul de finanțare, în conformitate cu procedurile aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, termen care va curge de la data semnării contractului de finanțare.

9. Avizul de gospodărire a apelor eliberat de ANAR, în situația în care sursa de apă nu este asigurată prin intermediul infrastructurii ANIF.

10. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz).

4.2 Lista formularelor disponibile pe site-ul AFIR.

Dosarul CERERII DE FINANȚARE:

Cererea de Finanțare – Anexa 1 (document care reprezintă solicitarea completată electronic pe care potențialul beneficiar o înaintează AFIR în vederea obținerii finanțării): link www.afir.ro

Contractul de Finanțare – Anexa 2 (document cadru orientativ, care reglementează acordarea fondurilor nerambursabile între AFIR și beneficiarul fondurilor nerambursabile): link www.afir.ro

Dosarul CERERII DE PLATĂ:

Cererea de Plată pentru avans (Cerere de plată pentru solicitarea avansului): link www.afir.ro

Cererea de Plată (document care cuprinde o serie de documente justificative printre care declarația de cheltuieți, raportul de execuție etc): link www.afir.ro

Graficul de depunere a Dosarelor Cererilor de Plată (document care prevede perioadele estimative de depunere a tranșelor de plată și procente minime de plată alocate fiecărui an de implementare a proiectului): link www.afir.ro

Declarația de cheltuieli (document care prevede tipurile de cheltuieli - achiziții de bunuri/servicii/lucrări/actualizări/ diverse și neprevăzute): link www.afir.ro

Raportul de execuție (document care prevede realizările fizice și cele financiare): link www.afir.ro

Declarația pe propria răspundere a beneficiarului (document care prevede respectarea tuturor criteriilor de eligibilitate privind procedurile de achiziție, a condițiilor de eligibilitate menționate în Cererea de Finanțare și rambursarea cheltuielilor solicitate prin FEADR care nu vor face obiectul altor programe de finanțare nerambursabilă):

link www.afir.ro

De asemenea, în pagina de internet a AFIR, www.afir.ro, puteți consulta și descărca:

- ✓ **Fișa intervenției** (*Investiții prin FEADR intervenția DR-26 - Înființarea sistemelor de irigații*);
- ✓ **Actele normative utile** (*Informații utile – Acte normative – Legislație specifică FEADR*).

TOATE FORMULARELE PREZENTATE AL CĂROR FORMAT ESTE ELABORAT DE AFIR POT FI CONSULTATE ȘI DESCĂRCATE DIRECT DE PE PAGINA DE INTERNET A AFIR (WWW.AFIR.RO – INVESTIȚII PRIN FEADR –SAU POT FI SOLICITATE DE LA SEDIILE AFIR DIN ȚARĂ.

4.3 DICȚIONAR.

Solicitant – persoană juridică, potențial beneficiar al sprijinului nerambursabil din FEADR;

Beneficiar – persoană juridică/persoană fizică autorizată care a realizat un proiect de investiții și care a încheiat un contract de finanțare cu AFIR pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR;

Cererea de Finanțare – cererea prin care se solicită sprijin financiar nerambursabil în temeiul Regulamentului (UE) 2021/2115 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 decembrie 2021 de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013 și (UE) nr. 1.307/2013, elaborată în conformitate cu ghidurile specifice pentru finanțarea activităților care fac obiectul proiectului;;

Cerere de plată/rambursare – cererea depusă de către un beneficiar, prin care se solicită agenției de plată virarea sumelor, în baza contractului de finanțare/deciziei de finanțare și a documentației justificative stabilite prin ghiduri specifice pentru finanțarea activităților care fac obiectul proiectului;

Cofinanțarea publică – reprezintă fondurile nerambursabile alocate proiectelor de investiție prin FEADR. Aceasta este asigurată prin contribuția Uniunii Europene și a Guvernului României;

Eligibil – reprezintă îndeplinirea condițiilor și criteriilor minime de către un solicitant așa cum sunt precizate în Ghidul Solicitantului, Cererea de Finanțare și Contractul de finanțare pentru FEADR;

Evaluare proiect - reprezintă actul procedural ce cuprinde verificarea eligibilității și scorarea/punctarea proiectului, finalizat cu decizia de încadrare a proiectului în una din următoarele situații: neeligibil/neconform/eligibil fără finanțare/selectat pentru finanțare/retras.

Fișa intervenției – descrie motivația sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele submăsurii, aria de aplicare și acțiunile prevăzute, tipul de investiție, menționează categoriile de beneficiar și tipul sprijinului;

Fermier – o persoană fizică sau juridică sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup și membrii săi îl dețin în temeiul dreptului intern, a cărei/căruia exploatare intră în domeniul de aplicare teritorială al tratatelor definit la articolul 52 din Tratatul privind Uniunea Europeană, coroborat cu articolele 349 și 355 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), și care desfășoară o activitate agricolă;

Fonduri nerambursabile – fonduri acordate unei persoane fizice autorizate sau juridice în baza unor criterii de eligibilitate pentru realizarea unei investiții încadrate în aria de finanțare a intervenției DR 26 – Înființarea

sistemelor de irigații și care nu trebuie returnate - singurele excepții sunt nerespectarea condițiilor contractuale și nerealizarea investiției conform proiectului aprobat de AFIR;

Implementare proiect – totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea contractului până la data depunerii ultimei tranșe de plată;

Intervenție – un instrument de sprijin însoțit de un set de condiții de eligibilitate specificate în PS 2023-2027 pe baza unui tip de intervenție FEADR prevăzut în regulamentul PS și definește aria de finanțare prin care se poate realiza cofinanțarea proiectelor (reprezintă o sumă de activități cofinanțate prin fonduri nerambursabile);

Potențial beneficiar – persoană juridică/persoană fizică autorizată care este eligibilă (care îndeplinește toate condițiile impuse prin PS) pentru accesarea fondurilor europene, dar care nu a încheiat încă un contract de finanțare cu AFIR;

Politica Agricolă Comună (PAC) – este un set de reguli și mecanisme care reglementează producerea, procesarea și comercializarea produselor agricole în Uniunea Europeană și care acordă o atenție crescândă dezvoltării rurale. Are la bază prețuri comune și organizări comune de piață;

Reprezentantul legal – este persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relația contractuală cu AFIR, conform legislației în vigoare ;

Valoare eligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, lucrări care se încadrează în Lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul ghid și care pot fi decontate prin FEADR;

Valoarea neeligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii și/sau lucrări care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile precizată în prezentul ghid și, ca atare, nu pot fi decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea procentului de cofinanțare publică; cheltuielile neeligibile vor fi suportate financiar integral de către beneficiarul proiectului;

Valoare totală a proiectului – suma cheltuielilor eligibile și neeligibile pentru bunuri, servicii, lucrări;

Derulare proiect – reprezintă totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea contractului/deciziei de finanțare până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului;

Implementare proiect – reprezintă totalitatea activităților efectuate de beneficiarul FEADR de la semnarea contractului/deciziei de finanțare până la data depunerii ultimei tranșe de plată;

Echipament de irigat – parte componentă, mobilă sau semi-mobilă a infrastructurii secundare de irigații, ce asigură udarea culturilor agricole, prin aducerea apei transportate de rețeaua de irigații la plante.

Sistem de irigații – o rețea hidraulică distinctă de structuri, pompe, canale, conducte care pot fi folosite pentru a preleva și/sau a transporta apa, a distribui și a aplica apa pentru irigații pe o suprafață de teren definită și care cuprinde terenul, clădirile, echipamentul fix sau mobil, drumurile de acces și infrastructura aferente, necesare pentru a exploata, a întreține și a repara sistemul.

Sursa de apă pentru irigații – este reprezentată fie de sursa naturală de apă de suprafață (ape curgătoare, lacuri etc.)/subterană (ex. puțuri forate), fie apa transportată prin infrastructura principală sau secundară de irigații (de la priza de apă la punctul de racordare a sistemului de irigații).

SO (unități de producție standard) – Producția standard a unui produs agricol (cultură sau animale), prescurtat SO, este valoarea medie monetară a producției agricole la prețul de la poarta fermei, în euro pe hectar sau pe cap de animale

Suprafață de irigat – suprafața care poate fi irigată dintr-un punct de livrare. Mărimea acestei suprafețe se determină din documentele tehnico-economice aferente proiectului;

Irigare prin picurare este un sistem de micro-irigare care economisește apă și substanțe nutritive, permițându-i apei să picure încet la rădăcinile plantelor, fie de deasupra suprafeței solului, fie îngropate sub suprafață. Sistemele de irigare prin picurare plasează apa direct în zona rădăcinii, ceea ce minimizează evaporarea. Sistemele de irigare prin picurare distribuie apa printr-o rețea de supape, țevi, tuburi și emițători.

Fert-irigarea este o componenta foarte importantă a sistemelor de irigat prin picurare, microaspersie, aspersie fină, etc. și asigură administrarea în doze exacte a îngrășămintelor chimice și a tratamentelor la plantele cultivate.

Planul strategic PAC 2023-2027 reprezintă documentul programatic, în sensul art. 104 din regulamentul PS, în care sunt prevăzute intervențiile și sumele alocate României din FEADR, care se aprobă de Comisia Europeană prin decizie de punere în aplicare.

Abrevieri:

AFIR – Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, instituție publică cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – scopul AFIR îl constituie derularea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare, atât din punct de vedere tehnic, cât și financiar;

AM-PS –Autoritatea de management – Planul Strategic;

ANIF - Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin reorganizarea Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare.

ANPM - Agenția Națională pentru Protecția Mediului.

APIA – Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură – instituție publică subordonată Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – derulează fondurile europene pentru implementarea măsurilor de sprijin finanțate din Fondul European pentru Garantare în Agricultură;

CRFIR – Centrele Regionale pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, structură organizatorică la nivel regional a AFIR (la nivel național există 8 centre regionale);

FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este un instrument de finanțare creat de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune.

MADR – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

ANAR – Administrația Națională Apele Române

PS 2023-2027 - Planul Strategic PAC 2023-2027

4.4 AFIR ÎN SPRIJINUL DUMNEAVOASTRĂ

Fiecare cetățean al României, precum și persoanele juridice de drept român care se încadrează în aria de finanțare a domeniilor de intervenții prin PS, au dreptul să beneficieze de fondurile europene nerambursabile pentru finanțarea propriilor proiecte de investiții pentru dezvoltare rurală.

AFIR vă stă la dispoziție de Luni până Joi, între orele 8:30 și 17:00, iar Vineri între orele 8:30 și 14:30 pentru a vă acorda informații privind modalitățile de accesare a PS, dar și pentru a primi propunerile sau sesizările dumneavoastră privind derularea PS.

Experții AFIR vă pot acorda, pe loc sau în termenul legal (maxim 30 de zile), orice informație necesară în demersul dumneavoastră pentru accesarea fondurilor europene.

Însă, nu uitați că experții AFIR nu au voie să vă acorde consultanță privind realizarea proiectului.

Echipa AFIR vă poate ajuta ori de câte ori aveți o plângere, o reclamație sau o petiție privind o situație care intră în aria de competență a AFIR.

De asemenea, dacă considerați că sunteți nedreptățit, defavorizat sau sesizați posibile neregularități în derularea PS, nu ezitați să vă adresați în scris Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, pentru soluționarea problemelor.

Pentru a reclama o anumită situație sau pentru a sesiza eventuale neregularități informații-ne în scris. Trebuie să țineți cont că pentru a putea demara investigațiile și aplica eventuale sancțiuni, reclamația sau sesizarea trebuie să fie explicită, să conțină informații concrete, verificabile și datele de contact ale persoanei care a întocmit respectiva reclamație sau sesizare.

Pentru a afla detalii privind condițiile și modalitatea de accesare, fondurile disponibile precum și investițiile care sunt finanțate prin FEADR, consultați acest Ghid. Dacă doriți informații suplimentare puteți să consultați secțiunea *Întrebări frecvente* de pe pagina de internet a AFIR (www.afir.info > *Contact* > *Întrebări frecvente*) sau să formulați întrebări către departamentul de relații publice din cadrul AFIR. Menționăm faptul că în secțiunea *Întrebări frecvente* sunt publicate toate întrebările și răspunsurile la spețe concrete care au aplicabilitate generală, fiind astfel de interes pentru mai mulți potențiali beneficiari.

* * *

AFIR, prin cele 8 Centre Regionale, vă poate acorda informații necesare pentru a solicita finanțarea proiectului dumneavoastră.

Dacă întâmpinați greutăți în obținerea informațiilor sau considerați că sunteți defavorizat în accesarea fondurilor europene scrieți-ne. Adresa noastră este:

București, Str. Știrbei Vodă, nr. 43, sector 1;

reclamatii@afir.info

www.afir.ro

www.facebook.com/afir.info

twitter: @AFIR_RO

031 – 860.27.47